

الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome

قَوَانِينٌ وَتَرَاتِيْبٌ



TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D, 800	1 D, 600	3 D, 400	1 D, 900
Maroc.....				
France.....	3 D, 300	1 D, 850	3 D, 900	2 D, 150
Etranger.....	4 D, 500	2 D, 550	5 D, 100	2 D, 850
Prix du numéro...	0 D, 035		0 D, 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D, 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

LOIS

Pages

LOI N° 59-147 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires.....	1260
LOI N° 59-148 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), modifiant certains articles du Code des Obligations et des Contrats.....	1262
LOI N° 59-149 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), relative à la protection des Termes et Emblèmes Olympiques.....	1263
LOI N° 59-150 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), portant amnistie et commutation de peines.....	1263

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A L'INFORMATION

DECRET N° 59-330 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), portant transformation d'emplois à la loi des cadres de la Radiodiffusion-Télévision Tunisienne.....	1264
DECRET N° 59-331 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), modifiant le décret N° 58-327 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), portant fixation du statut particulier des fonctionnaires de la Radiodiffusion-Télévision Tunisienne.....	1264
DECRET N° 59-332 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), relatif au classement hiérarchique des fonctionnaires de la Radiodiffusion-Télévision Tunisienne.....	1264

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

DECRET N° 59-329 du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), portant suppression d'une justice cantonale.....	1265
MOUVEMENT dans la Magistrature.....	1266
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Justice du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), portant création d'audiences foraines.....	1266

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 16 septembre 1959 (13 rabia I 1379), portant création d'un cheikh (rectificatif).....	1266
TABLEAU d'avancement (rectificatif).....	1266
MOUVEMENT dans le Corps des Cheikhs.....	1266

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

NOMINATION d'un chef de service.....	1266
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), portant ouverture de l'émission d'une tranche de Bons d'Equipement.....	1266

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 16 novembre 1959 (15 djoumada I 1379), relatif à l'immatriculation des aéronefs.....	1267
ARRETES des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports du 16 novembre 1959 (15 djoumada I 1379), portant reprise provisoire par l'Etat, de la gestion de services publics concédés.....	1271
NOMINATION des membres du Comité de Gestion de la Caisse Professionnelle de Compensation des Ciments.....	1271
NOMINATION d'un contrôleur technique auprès du Comité de Gestion de la Caisse Professionnelle de Compensation des Ciments.....	1271

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

DECRET N° 59-327 du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), portant création d'emploi d'un Inspecteur Administratif au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.....	1271
DECRET N° 59-328 du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), fixant le statut et les attributions de l'Inspecteur Administratif du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.....	1272

	Pages
NOMINATION d'un Inspecteur Administratif.....	1272
NOMINATION du Directeur de l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis.....	1272
SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT	
NOMINATION de Chefs de service.....	1272
SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES	
DECRET N° 59-343 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), portant fixation des redevances de location, entretien et contrôle des appareils télégraphiques.....	1272
ARRETE des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et aux Postes, Télégraphes et Téléphones du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), fixant le montant maximum des transferts de fonds par voie postale.....	1273
SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES	
NOMINATION d'un Chef de service.....	1273
NOMINATION d'Inspecteurs Administratifs.....	1274
LISTE d'aptitude.....	1274
AVIS ET COMMUNICATIONS	
SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE	
AVIS de recrutement.....	1274
SECRETARIAT D'ETAT A L'INFORMATION	
AVIS de recrutement.....	1275
SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR	
AVIS d'ouverture et de clôture des opérations du recensement dans les Communes de Mahdia, de Tataouine et de Bizerte.....	1275
SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE	
AVIS de recrutement.....	1275
ADDITIF à la liste des intermédiaires agréés pour la négociation des valeurs mobilières en Tunisie.....	1275
SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS	
AVERTISSEMENT d'enquête.....	1275
AVIS relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.....	1276
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE	
SITUATION de la Banque Centrale de Tunisie.....	1277
TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE	
AVIS de réquisition.....	1278
AVIS de bornage.....	1279
ANNONCES.....	1281

LOIS

Loi N° 59-147 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 12 septembre 1940 (10 chaabane 1359), contre l'alcoolisme, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret du 5 janvier 1942 (17 doul hidja 1360);

Vu le décret du 15 mai 1941 (18 rabia II 1360), interdisant la vente des alcools aux musulmans, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret du 25 octobre 1945 (19 doul kaada 1364), portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret du 10 novembre 1955 (24 rabia I 1375), portant transfert au Ministère de l'Intérieur, des pouvoirs et compétences dévolus au Premier Ministre, en matière de débits de boissons, gargotes et établissements similaires;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice, à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER. — Les débits de boissons sont classés en trois catégories :

- la première comprend les débits servant des boissons qui ne contiennent aucun alcool;
- la seconde, les débits servant des boissons alcoolisées;
- la troisième groupe les établissements de luxe dont les aménagements ont, au préalable, été agréés, au point de vue de l'esthétique et du confort, par les administrations compétentes en matière d'urbanisme et de tourisme. Ces établissements peuvent servir les mêmes boissons que les débits de deuxième catégorie.

ART. 2. — Il ne peut y avoir, dans une agglomération, plus d'un débit de boissons par cinq cents habitants.

Toutefois, deux débits de boissons peuvent être autorisés dans les localités dont la population est inférieure à mille habitants.

En outre, les débits servant des boissons alcoolisées ne doivent, en aucun cas, dépasser le cinquième du nombre total des débits de toutes les catégories.

ART. 3. — Pendant la période de villégiature ou de cure, des autorisations saisonnières, d'une durée de six mois, peuvent être accordées dans les stations estivales ou touristiques.

ART. 4. — Des autorisations de vente de boissons, dites rafraîchissantes, peuvent être accordées pour la période allant du 1^{er} mai au 30 septembre.

ART. 5. — Les associations, y compris celles à caractère professionnel, peuvent bénéficier d'autorisations leur permettant de servir des boissons à leurs membres et à leurs invités.

Ces autorisations, renouvelables annuellement, peuvent mentionner le jour, heure et nature des boissons à consommer.

En aucun cas, elles ne confèrent le droit de servir des boissons au public.

Les invités doivent constituer une proportion raisonnable et vraisemblable, par rapport aux adhérents.

En cas d'abus ou d'infraction quelconque, l'autorisation pourra être suspendue ou retirée.

ART. 6. — Tout hôtelier ou restaurateur ne peut servir des boissons fermentées ou alcoolisées, telles qu'elles sont définies par le décret susvisé du 5 janvier 1942 (17 doul hidja 1360), et ce, accessoirement à la nourriture, sans une autorisation préalable.

ART. 7. — Les autorisations prévues par les articles 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre sont délivrées par le Directeur de la Sécurité Nationale, après avis de l'autorité municipale ou du Gouverneur dans les centres non érigés en communes.

Toutefois, l'avis de l'autorité communale ne doit porter que sur l'état et l'emplacement du local d'exploitation.

ART. 8. — A l'occasion des fêtes publiques officielles, l'autorité municipale ou, dans les centres non érigés en communes, le Gouverneur, pourra accorder des autorisations, d'une durée maxima de huit jours, à charge, par ces autorités, d'en informer la Direction de la Sûreté Nationale qui exigera les impositions au bénéfice du Trésor.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

ART. 9. — Sont soumis à autorisation administrative :

- l'exploitation de débits de boissons;
- la désignation de gérant et le recrutement de personnel féminin.

ART. 10. — Toute demande, relative à l'obtention des autorisations prévues à l'article précédent, devra, obligatoirement, être établie sur un imprimé spécial, timbré, fourni par les autorités locales qui sont chargées de l'instruire et de la transmettre à la Direction de la Sûreté Nationale avec leur avis.

Toutefois, l'avis de l'autorité communale ne doit porter que sur l'état et l'emplacement du local d'exploitation.

Ces demandes seront accompagnées :

- a) si elles concernent une personne physique : d'un extrait du casier judiciaire;
- b) si elles concernent une société commerciale : d'une copie de l'acte social dûment enregistré et de l'insertion de l'annonce légale au *Journal Officiel de la République Tunisienne*;
- c) si elles concernent les locaux : d'un plan descriptif des lieux.

Ce plan devra être revêtu de l'avis du service compétent en matière d'urbanisme et de tourisme, lorsqu'il s'agira de débits de troisième catégorie.

Section 1. — De l'exploitation des débits de boissons

ART. 11. — Nul ne peut exploiter un débit de boissons sans autorisation administrative dénommée licence.

ART. 12. — La licence est délivrée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, sur proposition du Directeur de la Sûreté Nationale.

ART. 13. — Nul ne peut prétendre au droit de bénéficier d'une licence.

La licence est strictement personnelle au titulaire bénéficiaire. Elle n'est ni cessible, ni transmissible.

Cependant, la veuve non divorcée du titulaire peut, sans autorisation spéciale, continuer à exploiter l'établissement pendant une période de six mois à dater du décès de son époux, si elle remplit les conditions requises aux articles 15 et 16 ci-après.

ART. 14. — Les licences sont attribuées :

- 1° aux personnes physiques de nationalité tunisienne;
- 2° aux sociétés commerciales.

ART. 15. — Ne peuvent exploiter des débits de boissons, les individus condamnés :

- à une peine criminelle;
- à une peine d'emprisonnement sans sursis de quinze jours au minimum, si la peine encourue était au moins d'un an;
- à une peine pour proxénétisme, excitation de mineurs à la débauche, sodomie, outrage public à la pudeur, attentat à la pudeur;

L'incapacité cessera par la réhabilitation, l'amnistie.

ART. 16. — L'autorisation, pour exploiter un débit de boissons, ne peut être accordée aux mineurs et aux interdits.

De plus, elle ne peut se cumuler avec une autre activité lucrative, à moins qu'il ne s'agisse d'une licence de troisième catégorie.

En aucun cas, la licence ne peut être cumulée avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une profession libérale.

ART. 17. — Toutefois, et par dérogation à l'article 16 ci-dessus, les professions d'hôtelier et de restaurateur ne sont pas incompatibles avec celles de débitant de boissons.

ART. 18. — Le cumul des licences de première et deuxième catégorie, par un même attributaire ou par personne interposée, est interdit.

Toutefois, le cumul d'une licence de première catégorie ou d'une licence de deuxième catégorie avec une ou plusieurs licences de troisième catégorie peut être autorisé par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

Sont considérées comme personnes interposées : le conjoint non divorcé, l'associé, le gérant, le préposé du débitant, l'héritier direct, et, en général, toute personne vivant sous le toit de l'attributaire.

Section 2. — Gérance et recrutement du personnel

ART. 19. — Tout détenteur d'une licence doit l'exploiter personnellement.

Cette exploitation personnelle, qui doit absorber l'activité normale du détenteur de la licence, résulte notamment :

- du domicile du débitant dans la commune ou délégation dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement;
- du paiement, sur ses propres deniers, de tous frais d'exploitation, tels que loyers, impôts, salaires, notes de fournisseurs, relevés des compagnies distributrices de gaz, eau, électricité, etc...;
- du non exercice d'aucune autre activité lucrative.

ART. 20. — Le titulaire d'une licence de première et deuxième catégorie ne peut être autorisé à confier la gérance de son établissement à un tiers, qu'exceptionnellement et seulement en cas d'absence provisoire, de maladie ou d'empêchement majeur dûment prouvés.

ART. 21. — Le titulaire d'une licence de troisième catégorie peut toujours être autorisé à confier la gérance de son établissement à un tiers.

ART. 22. — L'autorisation de gérance est accordée par le Directeur de la Sûreté Nationale pour une période maxima d'une année susceptible de renouvellement. La gérance ne peut être cumulée avec une autre activité lucrative.

ART. 23. — Le cumul des gérances est interdit ainsi que le cumul d'une gérance avec une licence.

ART. 24. — L'autorisation de gérance ne peut être attribuée à une personne morale.

ART. 25. — Une société commerciale, bénéficiaire d'une licence, est tenue de solliciter une autorisation de gérance pour assurer l'exploitation, même si le gérant proposé est son représentant légal ou son gérant statutaire.

ART. 26. — En cas de faillite, la gérance ne peut être confiée au syndic. Ce dernier doit, pour assurer la continuation de l'exploitation, présenter un gérant.

ART. 27. — Il est formellement interdit à tout débitant de boissons et aux bénéficiaires des autorisations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6, d'employer, à quelque titre que ce soit, une personne de sexe féminin dans les établissements qu'ils exploitent, sans une autorisation délivrée par le Directeur de la Sûreté Nationale.

Cette autorisation est accordée pour une période d'une année; elle est renouvelable.

L'autorisation doit mentionner l'établissement pour lequel elle est accordée.

En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aux mineurs de 18 ans.

ART. 28. — L'exploitant d'un débit de boissons ne peut employer, à quelque titre que ce soit, un personnel masculin, s'il ne l'a préalablement déclaré au poste de police territorialement compétent.

Section 3. — Les locaux

ART. 29. — Les locaux d'exploitation d'un débit de boissons doivent satisfaire aux conditions d'hygiène requises par les réglementations en vigueur.

Les modifications ou aménagements effectués dans les locaux doivent être autorisés par le Directeur de la Sûreté Nationale.

Le transfert de la licence d'un local à un autre est soumis à l'autorisation du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

Le transfert d'une licence ne peut être autorisé d'une localité à une autre.

ART. 30. — L'ouverture du débit de boissons est, en outre, subordonnée à l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions portant réglementation des théâtres et établissements de spectacles et d'auditions ouverts au public.

ART. 31. — Au cas où un débit de boissons aura été installé dans un local attenant à un fonds de commerce, ce dernier sera considéré comme une dépendance et la présente loi s'appliquera à titre principal, en cas de sanctions administratives, lorsque les deux établissements ont le même propriétaire ou gérant.

CHAPITRE III

PRESCRIPTIONS DIVERSES ET SANCTIONS

Section 1. — Prescriptions diverses

ART. 32. — Sont rigoureusement interdits dans tous les débits de boissons, les jeux de hasard, tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur.

La même interdiction s'applique aux jeux de hasard pratiqués sans intérêt, ni enjeu.

ART. 33. — Toute licence inexploitée pendant une période ininterrompue d'une année est réputée nulle, sauf cas de force majeure.

ART. 34. — L'étalage des boissons non alcoolisées est obligatoire dans les débits de deuxième et troisième catégorie.

ART. 35. — Il est interdit, dans les établissements prévus par les articles 2, 3 et 8 de la présente loi, de servir :

- toutes boissons aux mineurs de 16 ans à moins qu'ils ne soient accompagnés de leurs parents ou tuteurs;
- les boissons alcoolisées aux :
 - militaires de l'Armée Nationale,
 - policiers,
 - gardes nationaux,
 - douaniers,
 lorsqu'ils sont revêtus de l'uniforme réglementaire.

ART. 36. — L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions de l'article 317 du Code Pénal ne sera pas recevable.

ART. 37. — Sans préjudice des sanctions applicables, est nulle et de nul effet, au point de vue civil et commercial, toute convention ou contre-lettre tendant à faire échec à une disposition quelconque de la présente loi.

Section 2. — Sanctions

ART. 38. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois ou d'une amende de 5 à 60 dinars.

En cas de récidive, les peines encourues seront d'un mois à trois mois d'emprisonnement ou d'une amende de 15 à 150 dinars.

ART. 39. — Tout débitant de boissons de deuxième et troisième catégorie encourt le déclassement, si deux sanctions de fermeture ont été prises à son encontre au cours de la même période annuelle.

ART. 40. — Sans préjudice des poursuites judiciaires, les sanctions administratives suivantes pourront, en outre, être prononcées à titre disciplinaire en cas d'infraction ou par mesure de sûreté publique :

- l'avertissement;
- le retrait de l'autorisation en ce qui concerne la gérance, le recrutement du personnel féminin, les locaux et les autorisations exceptionnelles prévues aux articles 3, 4, 5 et 6;
- la fermeture temporaire;
- le déclassement;
- la fermeture définitive du débit de boissons ou retrait de la licence.

ART. 41. — L'avertissement est donné par le Directeur de la Sûreté Nationale.

Le retrait de l'autorisation est décidé par l'autorité qui l'a accordée.

La fermeture temporaire d'un débit de boissons ou établissement similaire, ouvert au public, est prononcée :

- jusqu'à 15 jours, par le Gouverneur;
- jusqu'à trois mois, par le Directeur de la Sûreté Nationale;
- au-delà de trois mois, par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

Le déclassement et le retrait de la licence sont prononcés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

ART. 42. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment les décrets des 15 mai 1941 (18 rabia II 1360) et 25 octobre 1945 (19 doul kaada 1364).

ART. 43. — La présente loi prendra effet à compter du 1^{er} janvier 1960.

ART. 44. — Les établissements visés ci-dessus et fonctionnant au 31 décembre 1959 doivent se conformer aux dispositions prévues par la présente loi et des textes pris pour son application au plus tard le 30 juin 1960.

ART. 45. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-148 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), modifiant certains articles du Code des Obligations et des Contrats.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le Code des Obligations et des Contrats;

Vu le décret du 20 août 1935 (21 djoumada I 1354), fixant le taux de l'intérêt légal;

Vu le décret du 3 février 1937 (22 doul kaada 1355), sur l'usure;

Vu le décret du 24 juin 1954 (22 chaoual 1373), relatif à la répression de l'usure;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Justice,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Il est ajouté à l'article 278 du Code des Obligations et des Contrats quatre alinéas ainsi conçus :

« *Alinéa 2* (nouveau). — Toutefois, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les

dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au droit commercial.

« *Alinéa 3 (nouveau).* — Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

« *Alinéa 4 (nouveau).* — Ils ne sont dus que du jour de l'interpellation faite par le créancier au débiteur.

« *Alinéa 5 (nouveau).* — Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».

ART. 2. — L'article 1.095 du Code des Obligations et des Contrats est abrogé.

ART. 3. — L'article 1.096 du Code des Obligations et des Contrats est modifié comme suit :

« *Article 1.096 (nouveau).* — Entre non-commerçants, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit.

« Cette stipulation est présumée lorsque les contractants sont commerçants ».

ART. 4. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-149 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), relative à la protection des termes et emblèmes olympiques.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 6 août 1936 (18 djoumada I 1355) sur les associations, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret du 8 novembre 1956 (4 rabia II 1376) sur les fédérations, associations et groupements sportifs en Tunisie;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à l'Intérieur, aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Est interdit à tout groupement, de quelque nature qu'il soit, l'usage des termes et emblèmes olympiques, ainsi que leur exposition permanente ou temporaire, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après.

ART. 2. — Les termes et emblèmes olympiques sont réservés au groupement sportif désigné par décret.

ART. 3. — Les emblèmes olympiques, tels qu'ils sont adoptés par le Comité International Olympique, sont représentés par 5 anneaux entrelacés aux couleurs bleue, jaune, noire, verte et rouge ou en couleur unique.

Les termes qui cerclent ces anneaux sont : « Litius, Alius, Fortius ».

ART. 4. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-150 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), portant amnistie et commutation de peines.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu l'article 185 du Code de Procédure Pénale;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Justice,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Sont amnistiés, les individus condamnés à une peine définitive d'emprisonnement inférieure ou égale à trois mois ou à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement assortie du sursis.

ART. 2. — Tout individu, détenu à la date de la présente loi, en exécution d'une condamnation définitive, à la condition qu'il n'ait déjà fait l'objet d'aucune mesure de grâce au cours des trois années précédant la promulgation de la présente loi, bénéficie sur la peine temporaire privative de liberté, d'une remise gracieuse :

1° de six mois, si la durée de la peine à subir est inférieure à cinq années;

2° d'une année, si la durée de la peine à subir est égale ou supérieure à cinq années, sans, toutefois, excéder dix années;

3° de deux années, si la durée de la peine à subir est égale ou supérieure à dix années.

La durée de la peine à subir est fixée compte tenu des commutations et des remises gracieuses antérieures.

ART. 3. — Tout individu condamné définitivement à une peine temporaire privative de liberté, mais non détenu à la date de la présente loi, bénéficie d'une remise gracieuse de six mois.

ART. 4. — Lorsque les remises gracieuses définies aux articles 2 et 3 sont égales ou supérieures au reliquat de la peine restant à subir à la date de la présente loi, elles sont accordées sous condition que le bénéficiaire n'encoure, pendant un délai de cinq années, aucune poursuite suivie d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

ART. 5. — Bénéficient également des dispositions des articles précédents, tous les individus condamnés à la date de la présente loi qui, dans les délais légaux, n'auront pas exercé une voie de recours ainsi que ceux qui dans le délai d'un mois, à compter de la date de la présente loi, se seront valablement désistés de l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation pour eux formé.

ART. 6. — En cas de condamnations multiples, la remise de la peine prévue à l'article 2 ci-dessus porte sur la seule peine en cours d'exécution à la date de la présente loi, la remise de peine prévue à l'article 3 porte seulement sur la peine privative de liberté à subir la plus ancienne.

ART. 7. — Le Procureur Général de la République devra suspendre l'exécution de ces grâces à l'encontre des détenus qui ont été condamnés pour évasion ou pour tentative d'évasion postérieurement au 20 mars 1956 ou qui sont actuellement poursuivis pour ces faits, ainsi qu'à l'encontre des détenus punis d'une peine de cellule pour acte d'indiscipline. Dans ces cas, la commission des grâces nous soumettra le résultat de ses délibérations afin que nous décidions, s'il y a lieu, de rapporter la grâce ou, au contraire, de la maintenir.

ART. 8. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A L'INFORMATION

TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret N° 59-330 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), portant transformation d'emplois à la loi des cadres de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 59-42 du 30 mars 1959 (20 ramadan 1378), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1959-60;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Information et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de secrétaires d'administration et d'adjoints administratifs, prévus à la loi des cadres de la Radiodiffusion-Télévision Tunisienne, sont transformés, nombres pour nombres, respectivement en emplois de secrétaires et commis de Direction, à compter du 1^{er} avril 1959.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat à l'Information et aux Finances et au Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 59-331 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), modifiant le décret n° 58-327 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), portant fixation du statut particulier des fonctionnaires de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret n° 58-327 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378), portant fixation du statut particulier des fonctionnaires de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne;

Vu le décret n° 59-330 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), portant transformation d'emplois à la loi des cadres de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Information et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'article premier, 2°, du décret susvisé N° 58-327 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378) est complété comme suit :

- « — Secrétaire de Direction;
- « — Commis de Direction ».

ART. 2. — L'article 3 du décret susvisé N° 58-327 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378) est modifié et complété comme suit :

« Les fonctions de chef de service et de secrétaire des émissions comportent chacune quatre échelons;

Le grade de secrétaire de Direction comprend, outre l'échelon de stage, dix échelons;

« Le grade de commis de Direction comprend onze échelons et un échelon de stage ».

ART. 3. — L'article 5 et le premier alinéa de l'article 6 du décret susvisé N° 58-327 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378) sont abrogés et remplacés par un article 5 nouveau, ainsi conçu :

« **Article 5 (nouveau).** — Les désignations aux fonctions de chef de service de la Radiodiffusion-Télévision Tunisienne et de secrétaire des émissions se font par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Information, sur proposition du Directeur de la Radiodiffusion-Télévision Tunisienne ».

ART. 4. — L'article 7 du décret susvisé N° 58-327 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les rédacteurs, les secrétaires-adjoints des émissions, les contrôleurs de chaînes, le bibliothécaire, les aides-bibliothécaires, les copistes, les écodeurs-dactylographes, les ingénieurs, les inspecteurs, les contrôleurs, les agents techniques, les techniciens dessinateurs, les secrétaires de Direction, les commis de Direction, sont recrutés à la suite d'un concours sur épreuves, dont le règlement et le programme sont fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Information ».

ART. 5. — L'article 17 du décret susvisé N° 58-327 du 23 décembre 1958 (11 djoumada II 1378) est complété comme suit :

« Les rédacteurs, les secrétaires-adjoints des émissions, les contrôleurs de chaînes, les écodeurs-dactylographes, les inspecteurs, les contrôleurs, les techniciens dessinateurs, les agents techniques, les secrétaires de Direction, les commis de Direction, recrutés au concours, sont rangés dans l'échelon de stage de leur emploi ».

(Le reste sans changement).

Fait à Tunis, le 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES

Décret N° 59-332 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), relatif au classement hiérarchique des fonctionnaires de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doui kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu le décret n° 58-327 du 23 décembre 1958 (11 djoumada I 1378), portant fixation du statut particulier des fonctionnaires de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 59-331 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379);

Vu l'arrêté du 27 mai 1949 (29 redjeb 1368), fixant les coefficients hiérarchiques des grades ou emplois des fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements Publics de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Information et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire, applicables aux fonctionnaires des grades et emplois ci-après de la Radiodiffusion-Télévi-

sion Tunisienne, sont fixés ainsi qu'il suit, à compter du 1^{er} avril 1959.

ART. 2. — Le classement hiérarchique des grades et emplois, visés à l'article premier, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET EMPLOIS	INDICES		OBSERVATIONS
	NORMAUX	EXCEPTIONNELS	
Secrétaire de Direction.....	185-360		
Commis de Direction.....	130-240		

ART. 3. — L'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires visés à l'article premier, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET EMPLOIS	CLASSES ET ÉCHELONS	INDICES	OBSERVATIONS
Secrétaire de Direction.....	10 ^e Echelon.....	360	
	9 ^e —.....	350	
	8 ^e —.....	335	
	7 ^e —.....	320	
	6 ^e —.....	305	
	5 ^e —.....	285	
	4 ^e —.....	265	
	3 ^e —.....	245	
	2 ^e —.....	225	
	1 ^{er} —.....	205	
	Stagiaire.....	185	
Commis de Direction.....	11 ^e Echelon.....	240	
	10 ^e —.....	230	
	9 ^e —.....	220	
	8 ^e —.....	210	
	7 ^e —.....	200	
	6 ^e —.....	190	
	5 ^e —.....	180	
	4 ^e —.....	170	
	3 ^e —.....	160	
	2 ^e —.....	150	
	1 ^{er} —.....	140	
	Stagiaire.....	130	

ART. 4. — Les Secrétaires d'Etat à l'Information et aux Finances et au Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

SUPPRESSION D'UNE JUSTICE CANTONALE

Décret N° 59-329 du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), portant suppression d'une Justice Cantonale.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 3 août 1956 (26 doul hidja 1375), portant création d'une justice cantonale à Ebba-Ksour;

Vu la loi N° 57-42 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), portant création de justices cantonales aux sièges des tribunaux de première instance;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à la Justice,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La justice cantonale d'Ebba-Ksour, créée par le décret du 3 août 1956 (26 doul hidja 1375), est supprimée.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à la Justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et prendra effet à compter du 1^{er} décembre 1959.

Fait à Tunis, le 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne

Le Secrétaire d'Etat à la Justice
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

MOUVEMENT DANS LA MAGISTRATURE

Par décret N° 59-342 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379) :

M. Abdelkrim ben El Ajaï Gana, Vice-Président du Tribunal Immobilier, est nommé Conseiller à la Cour d'Appel de Tunis, à compter du 10 novembre 1959.

AUDIENCES FORAINES

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), portant création d'audiences foraines.

Le Secrétaire d'Etat à la Justice,

Vu le décret du 23 juillet 1938 (28 djoumada I 1357), portant création de justices cantonales à compétence étendue, dépendant des tribunaux de première instance;

Vu la loi N° 57-12 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1375), portant création d'une justice cantonale au Kef;

Vu le décret N° 59-329 du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), portant suppression d'une justice cantonale,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le juge cantonal du Kef tient une audience foraine à Elba-Ksour, le premier et le troisième mardi de chaque mois.

Arr. 2. — Le présent arrêté sera mis à exécution à partir du 1^{er} décembre 1959.

Tunis, le 18 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat à la Justice,

MOHAMED EL HÉDI KHEFACHA.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 16 septembre 1959 (13 rabia I 1379), portant création d'un cheikhat.

Rectificatif au J.O.R.T. N° 47 du 18 septembre 1959.

Page 993, 1^{re} colonne, 47^e ligne :

Au lieu de : La limite prend ensuite une direction Est sur un parcours...

Lire : La limite prend ensuite une direction Sud-Est sur un parcours...

Tableau d'avancement (année 1958)

Secrétaires principaux de Gouvernorat :

Rectificatif au J.O.R.T. N° 40 des 28 et 31 juillet 1959 (22 et 25 moharem 1379).

Il est à ajouter après le nom de Mosbah ben Mohamed El Mazlouiri (51^e ligne, 2^e colonne, page 806) :

Pour la 2^e classe, 2^e échelon :

à compter du 1^{er} janvier 1958

M. Mohamed ben El Hadj El Jaziri.

CHEIKHS

Par arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 31 octobre 1959 (28 rabia II 1379) :

M. Abd El Kafi ben Fredj Bou Khedir est nommé cheikh d'El-Boukaâ El-Bidha, Délégation de Sfax, Gouvernorat de Sfax, à compter du 1^{er} octobre 1959.

M. Khemaïs ben Hadj Amor ben Hadj Hassine ben Hamouda est nommé cheikh d'Hammam El-Ghezaz, Délégation de Kelibia, Gouvernorat du Cap-Bon, à compter du 1^{er} octobre 1959.

M. Boujemâa ben Boukhaleu El Amaïri est nommé cheikh d'Ouled Messalem, Délégation d'Aïn-Draham, Gouvernorat de Souk-El-Arba, à compter du 1^{er} octobre 1959.

M. Mohamed ben Ali Latrache est nommé cheikh de Tourba, Délégation de Sfax, Gouvernorat de Sfax, à compter du 1^{er} novembre 1959.

M. Abdenaji ben Ladjimi ben Abdenaji est nommé cheikh de Mielhat, Délégation de Djennal, Gouvernorat de Sousse, à compter du 1^{er} novembre 1959.

M. Abdesselem ben Mohamed ben Ahmed Tabka est nommé cheikh de Médina, Délégation de Monastir, Gouvernorat de Sousse, à compter du 1^{er} novembre 1959.

M. Nasr ben El Hadj Mohamed ben Nasr El Ouni, cheikh de Ksar Mehira, Délégation de Tataouine, Gouvernorat de Médénine, est relevé de ses fonctions, à compter du 1^{er} octobre 1959.

M. El Houssein ben Mosbah ben Ali ben Abdelghafar, cheikh de Mielhat, Délégation de Djennal, Gouvernorat de Sousse, est relevé de ses fonctions, à compter du 1^{er} novembre 1959.

Mouvement dans le Corps des Cheikhs

Rectificatif au J.O.R.T. N° 51 des 20-23 octobre 1959.

Page 1.155, 1^{re} colonne, 50^e ligne :

Au lieu de : à compter du 1^{er} octobre 1959.

Lire : à compter du 20 octobre 1959.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

CHEFS DE SERVICE

Par décret N° 59-333 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379) :

M. Naceur ben Amor, Administrateur du Gouvernement Tunisien de 2^e classe, 1^{er} échelon, est chargé des fonctions de Chef de Service au Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce, à compter du 1^{er} octobre 1959 (emploi vacant).

BONS D'EQUIPEMENT

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), portant ouverture de l'émission d'une tranche de Bons d'Equipe-

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

Vu le décret du 25 mai 1950 (7 chaabane 1369), portant fixation du Budget de l'exercice 1950-51, et notamment son article 11, autorisant le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce à pourvoir à la réalisation des emprunts réalisés et à fixer leurs modalités par voie d'arrêtés réglementaires;

Vu la loi N° 57-60 du 22 novembre 1957 (28 rabia II 1377), portant fixation pour l'exercice 1957-58 du Budget d'Equipe-

ment et de Reconstruction de l'Etat, et notamment son article 1, fixant le montant des emprunts à contracter,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — A compter du 15 novembre 1959 il sera émis des Bons d'Equipe-

ment à 2 ans et à 4 ans.

L'émission sera close le 10 décembre 1959.

Arr. 2. — La valeur d'émission des bons à 2 ans sera de 930 millimes pour 1 dinar de valeur nominale. Leur rem-

boursement au pair aura lieu le 15 novembre 1961 par toutes les caisses autorisées à recevoir les souscriptions.

Les Bons d'Equipement à 2 ans seront délivrés en coupures de 10 et 100 dinars.

ART. 3. — La valeur d'émission des bons à 4 ans sera de 820 millimes pour 1 dinar de valeur nominale. Leur remboursement au pair aura lieu le 15 novembre 1963.

Les Bons d'Equipement à 4 ans seront délivrés en coupures de 10, 100 et 1.000 dinars.

ART. 4. — Les souscriptions seront acquittées au comptant en un versement en espèces, ou par chèque, ou par reprise des Bons d'Equipement des 9^e et 11^e tranches.

ART. 5. — Les Bons d'Equipement seront établis sous la forme au porteur ou à ordre. Ils seront assimilés aux chèques pour les opérations de barrement et d'endossement.

ART. 6. — Les souscriptions seront reçues, jusqu'au 10 décembre 1959, aux guichets des caisses suivantes :

— Trésorerie Générale de Tunisie.

— Recettes de l'Enregistrement, des Contributions Indirectes et des Douanes.

— Recettes Postales.

— Bureaux et Succursales de la Banque Centrale de Tunisie.

— Etablissements Financiers et Banques.

— Caisse Centrale de Crédit Artisanal et Maritime.

— Tous intermédiaires agréés par la Banque Centrale de Tunisie.

ART. 7. — Les bons sont exempts de tous impôts présents et futurs frappant les valeurs mobilières et de la Contribution Personnelle d'Etat.

ART. 8. — Les Bons d'Equipement pourront être acceptés en règlement des souscriptions aux emprunts à long terme qui seront émis en Tunisie.

La valeur de reprise et de négociation des Bons d'Equipement est fixée d'après les barèmes annexés au présent arrêté.

Ils pourront bénéficier d'avances spéciales auprès de la Banque Centrale de Tunisie.

Tunis, le 18 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

AHMED MESTIRI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

ANNEXE I

BAREME

fixant les valeurs de négociation et de reprise des Bons d'Equipement reçus en règlement des souscriptions aux emprunts à long terme émis par la République Tunisienne.

BONS D'EQUIPEMENT A 2 ANS

émis au taux de souscription de 930 millimes pour 1 dinar de valeur nominale

PERIODE ECOULEE DEPUIS LA DATE D'ÉMISSION	COUPURES de 10 dinars	COUPURES de 100 dinars
	en millimes	en millimes
De 1 à 90 jours.....	9.300	93.000
De 91 à 180 jours.....	9.387	93.875
De 181 à 270 jours.....	9.475	94.750
De 271 à 360 jours.....	9.562	95.625
De 361 à 450 jours.....	9.650	96.500
De 451 à 540 jours.....	9.737	97.375
De 541 à 630 jours.....	9.825	98.250
De 631 à 720 jours.....	9.912	99.125
De plus de 720 jours.....	10.000	100.000

ANNEXE II

BAREME

fixant les valeurs de négociation et de reprise des Bons d'Equipement reçus en règlement des souscriptions aux emprunts à long terme émis par la République Tunisienne.

BONS D'EQUIPEMENT A 4 ANS

émis au taux de souscription de 820 millimes pour 1 dinar de valeur nominale

PERIODE ÉCOULÉE	COUPURES de 10 dinars	COUPURES de 100 dinars	COUPURES de 1.000 dinars
	en millimes	en millimes	en millimes
De 1 à 90 jours	8.200	82.000	820.000
De 91 à 180 jours	8.312	83.125	831.250
De 181 à 270 jours	8.425	84.250	842.500
De 271 à 360 jours	8.537	85.375	853.750
De 361 à 450 jours	8.650	86.500	865.000
De 451 à 540 jours	8.762	87.625	876.250
De 541 à 630 jours	8.875	88.750	887.500
De 631 à 720 jours	8.987	89.875	898.750
De 721 à 810 jours	9.100	91.000	910.000
De 811 à 900 jours	9.225	92.255	922.550
De 901 à 990 jours	9.335	93.350	933.500
De 991 à 1 080 jours	9.447	94.475	944.750
De 1.081 à 1.170 jours	9.560	95.600	956.000
De 1.171 à 1.260 jours	9.672	96.725	967.250
De 1.261 à 1.350 jours	9.785	97.850	978.500
De 1.351 à 1.440 jours	9.897	98.975	989.750
De plus de 1.440 jours	10.000	100.000	1.000.000

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

IMMATRICULATION DES AERONEFS

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 16 novembre 1959 (15 djoumada I 1379), relatif à l'immatriculation des aéronefs.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), relative à la navigation aérienne;

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959 (27 doul hidja 1378), réglementant la navigation aérienne et notamment son chapitre I,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — L'inscription à la matricule aéronautique détermine l'identité de l'aéronef. Elle est attestée par la délivrance d'un certificat d'immatriculation qui doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsqu'il est en service.

Ce certificat est établi suivant le modèle figurant en annexe I.

ART. 2. — Les opérations qui donnent lieu à inscription sur le registre d'immatriculation et sont mentionnées sur le certificat d'immatriculation sont les suivantes :

- 1° Immatriculation d'un aéronef;
- 2° Mutation de propriété;
- 3° Acte constitutif d'hypothèque sur aéronef;
- 4° Location d'un aéronef;
- 5° Procès-verbal de saisie;
- 6° Toute modification aux caractéristiques d'un aéronef;
- 7° Radiation d'une hypothèque d'un procès-verbal de saisie ou d'un acte de location;
- 8° Radiation d'un aéronef du registre d'immatriculation;
- 9° Changement de l'aérodrome d'attache.

ART. 3. — Les lettres, constituant la marque d'immatriculation, sont indiquées par le fonctionnaire qui tient la matricule aéronautique.

ART. 4. — Les marques de nationalité et d'immatriculation sont peintes sur l'aéronef, ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité.

Elles sont disposées ainsi qu'il suit :

A. — Ailes

Les marques apposées sur les aéronefs doivent apparaître une fois sur toute la surface supérieure de la voilure et une fois sur toute la surface inférieure de la voilure.

Elles doivent être disposées à égale distance des bords d'attaque et de fuite de l'aile, le haut des lettres étant dirigé vers le bord d'attaque de l'aile.

B. — Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical

Les marques doivent apparaître de chaque côté du fuselage (ou structure en tenant lieu), soit entre les ailes et les plans de queue, soit sur les moitiés supérieures des plans verticaux de queue.

C. — Cas spéciaux

Si un aéronef ne comporte pas les éléments correspondants à ceux mentionnés en A et B, les marques doivent apparaître de manière telle que l'aéronef puisse être facilement identifié.

Toutes dérogations aux prescriptions du présent article devront être approuvées par le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

ART. 5. — Les lettres, de nationalité et d'immatriculation, doivent avoir toutes la même hauteur.

A. — Ailes

La hauteur des marques apposées sur les ailes des aéronefs doit être d'au moins 50 centimètres.

B. — Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical

Les marques portées par le fuselage (ou par la structure en tenant lieu) des aéronefs n'atteindront pas le contour apparent du fuselage (ou de la structure en tenant lieu). Les marques portées par les empennages verticaux des aéronefs laisseront une marge d'au moins 5 centimètres le long des bords des plans verticaux. Compte tenu de ces stipulations, les marques seront aussi grandes que possible; cette clause ne sera, cependant, pas interprétée comme imposant l'emploi de marques d'une hauteur supérieure à 15 centimètres.

ART. 6. — Les lettres seront des caractères majuscules romains, sans ornementation.

La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I et le chiffre 1) et la longueur des tirets seront les deux tiers de la hauteur d'un caractère.

Les caractères et les tirets doivent être en traits pleins et d'une couleur qui tranche nettement sur la couleur du fond. L'épaisseur des traits sera le sixième de la hauteur d'un caractère.

Chaque caractère doit être séparé du caractère qui le précède ou le suit immédiatement par un espace égal au quart de la largeur d'un caractère.

Un tiret doit être considéré comme un caractère.

ART. 7. — Toute modification aux caractéristiques d'un aéronef, inscrit sur le registre d'immatriculation, doit être déclarée au bureau d'immatriculation dans un délai maximum de trente jours. Mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre et portée sur le certificat.

ART. 8. — Le propriétaire d'aéronef, qui veut faire inscrire au registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef, doit adresser une requête au service d'immatriculation aux fins d'inscription de cette location. L'inscription de cette location est faite sur présentation de l'acte de location. La requête doit indiquer la date de l'acte, sa durée de validité ainsi que l'état civil du preneur.

ART. 9. — L'inscription de toute mutation de propriété par décès, ainsi que celle des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, autres que l'hypothèque, est effectuée, après le dépôt au bureau d'immatriculation, d'une requête en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire.

La requête est accompagnée de l'acte, dûment enregistré, en vertu duquel l'inscription est requise, ainsi que la justification d'identité et de nationalité. Elle doit indiquer le type de l'aéronef, la date et les lettres d'immatriculation.

Dans le cas où la mutation par décès, actes ou jugements à inscrire, s'applique à plusieurs aéronefs, il doit être produit une requête distincte à l'appui de l'inscription afférente à chaque aéronef.

L'un des exemplaires de la requête est rendu au requérant après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de l'immatriculation, d'une mention certifiant que l'inscription a été faite. L'autre exemplaire est destiné à être conservé au bureau d'immatriculation et doit porter le numéro et la date d'enregistrement au registre de dépôt dont les pages sont numérotées et établies suivant le modèle figurant en annexe II.

Les requêtes qui ne sont pas établies dans les conditions fixées ci-dessus sont obligatoirement rejetées.

Lorsqu'une requête est rejetée, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation constate le refus d'inscription au moyen d'une mention indiquant le motif, dans la marge réservée aux annotations.

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et parafe les pages de chaque requête, il classe ces requêtes, au fur et à mesure de leur dépôt, dans le dossier réservé à l'aéronef faisant l'objet de l'inscription.

En cas de cession de propriété, l'ancien propriétaire est tenu de renvoyer le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation. Le dépôt de la requête, visée à l'alinéa 1, doit être effectué par le nouveau propriétaire, dans un délai maximum de six mois, à dater de la vente de l'aéronef.

ART. 10. — Les bordereaux d'inscription hypothécaire comprennent :

1° les renseignements exigés par la loi;

2° la désignation des instruments de bord et accessoires qui font partie de l'aéronef;

3° si un ou plusieurs groupes moto-propulseurs sont compris dans le gage, l'indication de celui ou de ceux qui en font partie.

Le ou les bordereaux sont rédigés sur les feuilles de requêtes fournies par le bureau d'immatriculation.

Les bordereaux qui ne sont pas rédigés conformément aux prescriptions ci-dessus sont rejetés. En tout cas, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation constate le refus d'inscription au moyen d'une mention indiquant le motif, dans la marge réservée à cet effet.

Si l'inscrivant ne s'est pas servi, pour la rédaction du bordereau, du modèle établi par le présent arrêté, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation doit, néanmoins, en laisser provisoirement l'un des doubles à la place assignée par l'inscription au registre de dépôt. Mais, dans les quinze jours au plus tard, à compter de la date de dépôt, il invite le signataire du bordereau, par pli recommandé, à substituer au bordereau irrégulier un bordereau en la forme des bordereaux réglementaires, dans le délai et sous la peine prévue par la législation tunisienne.

Après régularisation, le bordereau réglementaire prend la place du bordereau irrégulier, qui est retenu par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation. La substitution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôt.

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte, sur chaque exemplaire du bordereau destiné à rester au bureau d'immatriculation, le numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt.

Il cote et parafe les pages de chaque bordereau et classe ces bordereaux au fur et à mesure de leur dépôt dans le dossier de l'aéronef intéressé.

Tunis, le 16 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,
AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
BAHI LADGHAM.

ANNEXE I

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports

SERVICE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION PROVISOIRE

1. — Marques de nationalité et d'immatriculation	2. — Constructeur et désignation de l'aéronef donnée par le constructeur	3. — Numéro de série de l'aéronef
4. — Nom du propriétaire :		
5. — Adresse du propriétaire :		
6. — Il est certifié par la présente que l'aéronef ci-dessus désigné a été dûment inscrit dans la Matricule Aéronautique sous le N°, conformément au décret N° 59-201 du 4 juillet 1959.		

Délivré le.....

pr le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports
et par délégation :*Le Chef de Service,
Chef du Service de l'Aéronautique Civile
et de la Météorologie,*

ANNEXE II

[illegible]

SERVICES PUBLICS CONCEDES

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports du 16 novembre 1959 (15 djoumada I 1379), portant reprise provisoire par l'Etat de la gestion d'un service public concédé.

Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports,

Vu l'arrêté du 9 juillet 1942 (14 djoumada II 1360) portant concession des eaux minérales de l'Ain Melliti;

Vu le cahier des charges en date du 22 juin 1942, annexé à l'arrêté du 9 juillet 1942 (14 djoumada II 1360);

Considérant les difficultés rencontrées par la société d'Ain Melliti pour assurer l'exploitation continue et régulière;

Vu la nécessité de sauvegarder la salubrité publique et de satisfaire les besoins des usagers,

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. -- A titre provisoire, l'Etat reprend la gestion du service public concédé par l'arrêté susvisé.

ART. 2. -- La gestion du service public ci-dessus indiqué est confiée à la Société Nationale Immobilière de Tunisie (S.N.I.T.).

ART. 3. -- Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} décembre 1959.

Tunis, le 16 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,
AHMED MESTIRI.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
BAHI LADGHAM.

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports du 16 novembre 1959 (15 djoumada I 1379), portant reprise provisoire par l'Etat de la gestion d'un service public concédé.

Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports,

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 (18 safar 1349), instituant la concession des eaux thermales du Djebel Oust, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 25 août 1932 (22 rabia II 1351);

Considérant les difficultés rencontrées par le concessionnaire;

Vu la nécessité d'assurer la continuité et la régularité de l'exploitation dont s'agit, afin d'assurer la satisfaction des besoins des usagers,

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. -- A titre provisoire, l'Etat reprend la gestion du service public concédé par l'arrêté susvisé.

ART. 2. -- La gestion du service public ci-dessus indiqué est confiée à la Société Nationale Immobilière de Tunisie (S.N.I.T.).

ART. 3. -- Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} décembre 1959.

Tunis, le 16 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,
AHMED MESTIRI.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
BAHI LADGHAM.

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports du 16 novembre 1959 (15 djoumada I 1379), portant reprise provisoire de l'exploitation de la Source minérale d'Ain-Garci.

Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports,

Vu le décret du 1^{er} août 1939 (14 djoumada II 1358), sur l'exploitation et la vente des eaux minérales et des boissons;

Considérant les difficultés rencontrées par la société d'Ain Garci, dans l'exploitation de cette source d'eau minérale;

Vu la nécessité d'assurer l'exploitation régulière et continue de la source, afin de sauvegarder les besoins des usagers,

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. -- A titre provisoire, l'Etat reprend la gestion de l'exploitation de la source minérale d'Ain-Garci.

ART. 2. -- La gestion de l'exploitation visée à l'article précédent est confiée à la Société Nationale Immobilière de Tunisie (S.N.I.T.).

ART. 3. -- Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} décembre 1959.

Tunis, le 16 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,
AHMED MESTIRI.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
BAHI LADGHAM.

NOMINATION

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 16 novembre 1959 (15 djoumada I 1379) :

Sont nommés membres du Comité de Gestion de la Caisse de Compensation des Eléments :

MM. Abderrazak Bessa, Directeur du Plan au Secrétariat d'Etat à la Présidence;

Abdelmajid Bentarfa, Administrateur du Gouvernement Tunisien au Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce;

Hédi Ghachena, Chef de Service au Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

CONTROLEUR TECHNIQUE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 16 novembre 1959 (15 djoumada I 1379) :

M. Noureddine Fourati, Ingénieur au Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports, est nommé Contrôleur technique auprès du Comité de la Caisse Professionnelle de Compensation des Eléments.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE**CREATION D'EMPLOI**

Décret N° 59-327 du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), portant création d'emploi d'un Inspecteur Administratif au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 59-42 du 30 mars 1959 (20 ramadan 1378), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1959-60;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture.

Décrétions :

ARTICLE PREMIER. — La transformation d'emploi ci-après est réalisée à l'Administration Centrale du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture :

Un emploi d'administrateur du Gouvernement Tunisien en un emploi d'inspecteur administratif.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et qui prend effet à compter du 16 novembre 1959.

Fait à Tunis, le 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

INSPECTEUR ADMINISTRATIF

Décret N° 59-328 du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), fixant le statut et les attributions de l'Inspecteur Administratif du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret du 21 septembre 1955 (3 safar 1375), relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics, tel qu'il a été modifié par le décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375), et la loi n° 57-1 du 29 juillet 1957 (1er moharem 1377);

Vu le décret n° 59-327 du 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379), portant création d'emploi d'un Inspecteur Administratif au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture,

Décrétions :

ARTICLE PREMIER. — L'inspecteur administratif du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture a rang et prérogatives de chef de service d'Administration Centrale.

Il est soumis aux mêmes conditions de nomination, de rémunération, d'avancement et de discipline.

ART. 2. — Il est chargé de l'inspection administrative des services régionaux, des établissements publics et offices dépendant du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Il contrôle, notamment, la comptabilité administrative et la gestion de tous les économes et agents comptables dépendant du département de l'Agriculture.

ART. 3. — Les attributions de l'inspecteur administratif n'empiéteront, en aucun cas, sur celles des inspecteurs du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce.

ART. 4. — L'inspecteur administratif relève directement du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture auquel il rend compte de ses constatations et propose toutes mesures utiles.

ART. 5. — Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 18 novembre 1959 (17 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

NOMINATION

Par décret N° 59-334 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379) :

M. Sadok Es Soussi, Administrateur du Gouvernement Tunisien de 2^e classe, est nommé Inspecteur administratif au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture, à compter du 16 novembre 1959.

DIRECTEUR

DE L'ECOLE SUPERIEURE D'AGRICULTURE

Par décret N° 59-335 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379) :

M. Mohamed Haffani, Docteur-Vétérinaire, Inspecteur en Chef de l'Elevage, Professeur à l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis, est nommé Directeur de l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis, à compter du 1^{er} octobre 1959.

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

CHEFS DE SERVICE

Par décret N° 59-336 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379) :

M. Khaled Ladjimi, Administrateur du Gouvernement Tunisien de 2^e classe, est chargé des fonctions de Chef de Service au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, à compter du 1^{er} octobre 1959 (poste vacant).

Par décret N° 59-337 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379) :

M. Hedi Jamoussi, Inspecteur du Contrôle du Travail de 2^e classe, est chargé des fonctions de Chef de Service au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, à compter du 1^{er} octobre 1959 (poste vacant).

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

TAXE SUR LES APPAREILS TELEGRAPHIQUES

Décret n° 59-343 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), portant fixation des redevances de location, entretien et contrôle des appareils télégraphiques.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 11 juin 1888 (2 chaoual 1305), portant création d'un Office Tunisien des Postes, Télégraphes et Téléphones;

Vu le décret N° 58-220 du 10 décembre 1958 (28 djoumada I 1378), portant organisation d'un réseau télex et son rattachement aux réseaux télex étrangers;

Vu l'arrêté du 1^{er} juillet 1950 (26 ramadan 1370), relatif aux redevances de location-entretien et de contrôle des appareils télégraphiques;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Décrétions :

ARTICLE PREMIER. — *Conditions de fournitures des appareils.* — Les appareils télégraphiques des différents types installés chez des particuliers peuvent être :

— soit fournis et entretenus par les Postes, Télégraphes et Téléphones;

— soit fournis et entretenus par les concessionnaires.

Dans ce dernier cas, ils doivent être, au préalable, agréés par l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.

ART. 2. — *Droits de contrôle.* — Les appareils fournis et entretenus par les concessionnaires sont soumis à un contrôle des agents des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Une taxe de contrôle fixée à 40 taxes de base téléphoniques est perçue pour tout appareil télégraphique entretenu par les concessionnaires et reliés au réseau général des Postes, Télégraphes et Téléphones.

ART. 3. — *Frais d'installation.* — a) Pour les appareils desservant des lignes étrangères au réseau des P.T.T. (cas des lignes d'intérêt privé), l'installation des appareils donne lieu au remboursement des frais de matériel et de main-d'œuvre, majorés de 15 % au titre de frais généraux.

b) Pour les appareils desservant des liaisons spécialisées concédés par les Postes, Télégraphes et Téléphones, l'installation des appareils est assurée gratuitement.

ART. 4. — *Redevances de location-entretien des appareils.* — Les appareils télégraphiques, des différents types, peuvent être fournis et entretenus par l'Administration dans les conditions suivantes :

A. — Contrat de location-entretien

L'utilisateur est soumis à une redevance mensuelle de location-entretien dont le montant en taxes de base téléphoniques est fixé suivant le barème ci-après :

Nature des appareils	Montant de la redevance
Appareil émetteur-récepteur à impression sur page avec coffret d'alimentation et de manœuvre.....	550 taxes de base
Appareil récepteur à impression sur page et son coffret d'alimentation et de manœuvre.....	450 taxes de base
Emetteur automatique.....	150 taxes de base
Perforatrice	200 taxes de base
Récepteur-perforateur	275 taxes de base
Coffret de diffusion par direction....	175 taxes de base
Capot insonore	30 taxes de base

B. — Contrat d'entretien

Dans le cas où l'utilisateur désire acheter ses appareils à l'Administration et les faire entretenir par elle, cet entretien peut être assuré contre paiement d'une redevance mensuelle d'entretien dont le montant est fixé suivant le barème ci-après :

Nature de l'appareil	Montant de la redevance
Appareil télé-imprimeur à impression sur page avec ou sans coffret d'alimentation	275 taxes de base
Récepteur-perforateur	100 taxes de base
Emetteur automatique	75 taxes de base
Perforatrice	100 taxes de base

ART. 5. — *Nature de l'entretien assuré par l'Administration.* — L'entretien assuré par l'Administration et couvert par les redevances de location-entretien ou d'entretien comprend :

— sur l'initiative des Postes, Télégraphes et Téléphones, la visite des appareils en vue d'assurer leur graissage et la vérification de leur bon état de marche;

— sur la demande de l'utilisateur, en cas de fonctionnement défectueux des appareils, leur visite et leur réparation;

— le remplacement des pièces détachées devenues défectueuses par suite d'une usure normale.

Par contre, il ne comprend pas :

1° Le remplacement des organes mis hors d'usage du fait de l'usage.

2° Les travaux d'exploitation courante, tels que nettoyages, changement de papier, encrage de la roue des types...

3° La fourniture du matériel d'exploitation, tel que papier, encre ou tampons encraux qui peut être consentie au prix de cession réglementaire.

Dans le cas où ces prestations sont assurées par l'Administration, elles donnent lieu au remboursement des dépenses, majorées de 15 % à titre de frais généraux.

ART. 6. — *Pénalités diverses.* — Aucune modification ne peut être apportée à une installation télégraphique existante sans accord préalable des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Toute modification ou transformation illicite d'une installation donne lieu à l'application des surtaxes suivantes qui sont doublées en cas de récidive :

a) Modification ou transformation n'entraînant pas de modification de redevances :

surtaxe de..... 2 D, 500

b) Modification ou transformation entraînant une modification de redevances :

surtaxe de..... 5 Dinars

par appareil principal ou accessoire.

En cas de récidive, l'Administration se réserve le droit de retirer les appareils.

ART. 7. — *Abrogation des textes antérieurs.* — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret et, en particulier, celle de l'arrêté du 1^{er} juillet 1950 (26 ramadan 1370) portant fixation des redevances de location-entretien et de contrôle des appareils télégraphiques.

ART. 8. — Le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

TRANSFERTS DE FONDS

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et aux Postes, Télégraphes et Téléphones du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), fixant le montant maximum des transferts de fonds par voie postale.

Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Vu la loi 59-115 du 5 novembre 1959 (41 djoumada I 1379), portant réglementation des transferts de capitaux entre la Tunisie et les territoires de la Zone Franc, et notamment son article 6;

Sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Arrêtent :

ARTICLE UNIQUE. — Le montant maximum des transferts de fonds par voie postale, à destination des pays et territoires de la Zone Franc, opérés par mandats-cartes ou mandats télégraphiques, est fixé à cinq dinars (5 dinars).

Tunis, le 19 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

AHMED MESTIRI.

Le Secrétaire d'Etat aux Postes,
Télégraphes et Téléphones,

RACHID DRISS.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

CHEF DE SERVICE

Par décret N° 59-339 du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379) :

M. Mustapha Lafif, Administrateur du Gouvernement Tunisien, est chargé des fonctions de Chef de Service au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales, à compter du 1^{er} avril 1959 (poste vacant).

L'ancienneté administrative de M. Mustapha Lafif, dans ce grade, est reportée au 10 avril 1957.

INSPECTEURS ADMINISTRATIFS

Par décret N° 59-340 du 19 novembre 1959 (18 djoumada 1 1379) :

M. Mohamed Klari, Administrateur du Gouvernement Tunisien de 2^e classe, 2^e échelon, est chargé des fonctions d'Inspecteur Administratif au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales, à compter du 1^{er} octobre 1959.

Par décret N° 59-341 du 19 novembre 1959 (18 djoumada 1 1379) :

M. Ahmed El Bok, Administrateur du Gouvernement Tunisien de 2^e classe, 2^e échelon, est chargé des fonctions d'Inspecteur Administratif au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales, à compter du 1^{er} octobre 1959.

LISTE D'APTITUDE**ANNEE 1957**

Est inscrit sur la liste d'aptitude, au grade de surveillant médical chef, le surveillant médical dont le nom suit :
M. Ali ben Othman Djeuni.

Sont inscrits sur la liste d'aptitude, au grade d'infirmier principal, les infirmiers diplômés dont les noms suivent :

ANNEE 1957

MM. Bergaoui Abdesslem.
Taïeb François.
Mekki ben Khemaïs.
Mongi Rafaoui.
Mohsen Lazouzi.
Hamrouni Saad.
Akrouf Farid.
Mohamed Hallila.
Ahmed ben Mohamed Saadi.
Naceur Dallagi.
Bagdadi Nozha.
Mohamed M'Rad.
Mohamed Djeridi.
Abdelaziz ben Ayed.
Taoufik ben Ayed.
Mahmoud Hachicha.
Tahar Hentati.
Ali Aloulou.
Mustapha ben Amira.
Mustapha Dhib.
Marcelle Didi.
Mohamed ben Amar.
Abdelaziz Daly.
Mongi Djemni.
Brahim Garbia.
Younès ben Khalled.
Hassen Garbia.
Hassen Lahmar.
Rachid ben Khiria.

ANNEE 1958

MM. Abderrahman Derbal.
Abdelaziz ben Mohamed Salah El Mouldi.
Ahmed Sahli.
Ismail ben Salah.
Slaheddine ben Abdelaziz.
Taïeb Liliane.
M'Barek Berrajah.
Abdessaïem Basly.
Mohamed Khabechech.
Khemaïs ben Amor.
Mohamed Baccouche.
Mimoun Doudèche.
Fatah Kammoun.
Mohamed ben Ismaïl.
Mohamed Naceur El Meziou.
Habib M'Rad.
Mohamed Kmadja.
Bedia Zine.
Chadli El Khiari.
Ezzedine Chelli.
Mohamed Ali Abbès.
Mohamed Chabchoub.
Azouz ben Salah ben Naceur.

Béchir ben Hadj Salah.
Hédi Sabara.
Slaheddine ben Azouz.
Mohamed Esseggaïer Daly.
Salah ben Aneur Hamida.
Mohamed Abbas.
Abbès ben Embarek ben Abbès.
Hédi M'Barek.
Habib Abdallah.
Khiari Mohamed.
Abdelaziz Chouk.
Hédi Dimassi.
Mohamed ben Larbi ben Zaïane.
Mohamed El Ladjemi.
Essafi Bel Hassen El Hachemi.
Hassen ben Mohamed ben Abdelkader ben Taïeb.

Sont inscrits sur la liste d'aptitude, au grade de surveillant médical chef, les surveillants médicaux dont les noms suivent :

MM. Boubaker El Fassi.
Moktar ben Saïdane.
Hassen Galai.
Mahmoud Ghariani.
Mahmoud Zaabar.
Mongi ben Ai Hassouna.
Taïeb ben Mohamed Zghal.

Sont inscrits sur la liste d'aptitude, au grade de surveillant médical, les infirmiers diplômés et infirmiers principaux dont les noms suivent :

ANNEES 1958-59

MM. Hamadi Sahli.
Mahmoud Attia.
Damergi Slaheddine.
Maherzi Zeribi.
Mohamed Abbas.
Bachiki Berken.
Damergi Hamiddeddine.
Mohamed Rachid Gmati.
Mouldi M'Ghirbi.
Naceur Dallagi.
Mohamed Hallila.
Mahmoud Hachicha.
Ahmed ben Ayed Znazen.
Hamouda ben Tahar.
Mahmoud ben Hamouda Kedder.
Salem Redjel.
Mohamed Moktar ben Dhaou ben Saad.
Younès ben Khaled Dassi.
Mohamed Gallas.
Habib Abdallah.
Ali Bouchioua.
Bouraoui Noura.
Larbi Rouissi.
Mohamed Mestiri.
Zghal Violette.
Hassen Hamida.
Mustapha Driff.
Mohamed Souissi.
Ferdjani Nana.

AVIS ET COMMUNICATIONS**SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE****AVIS DE RECRUTEMENT**

La Direction du Plan se propose de recruter, à titre précaire et révocable, un agent de la catégorie « D ».

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

— Etre de nationalité tunisienne;
— Etre titulaire du diplôme de dactylographie en arabe et en français justifiant d'une capacité en dactylographie de 25-40 mots minute.

Les candidatures doivent être adressées à la Direction du Plan (Service des Statistiques) 15 jours au plus tard, après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INFORMATION**AVIS DE RECRUTEMENT**

Le Secrétariat d'Etat à l'Information se propose de recruter, à titre précaire et révocable, quatre agents temporaires de la catégorie « D » dactylographes.

Les candidats doivent posséder la nationalité tunisienne depuis au moins 5 ans.

Les candidatures doivent parvenir dans un délai de 15 jours, à dater de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, au Secrétariat d'Etat à l'Information Radiodiffusion-Télévision Tunisienne).

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR**AVIS**

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375), relatives à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Mahdia a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires et mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire des immeubles construits, omis au cours des recensements précédents, ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), ou nouvellement achevés, ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industrie saisonnière et qui sont imposables, à compter du 1^{er} janvier 1959, commenceront, dans cette Commune, dix jours après l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 8 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Tataouine a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables à la taxe sur la valeur locative pendant la période quinquennale 1960-64, commenceront, dans cette Commune, quinze jours après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

(Application de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles).

Le Président de la Municipalité de Bizerte a l'honneur de porter à la connaissance des propriétaires et mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaires des immeubles construits, omis au cours des recensements précédents, ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement construits et imposables à compter du 1^{er} janvier 1959, ainsi que les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature, visés à l'article 68 bis du décret du 28 octobre 1948 et les locaux

affectés à l'exploitation d'industrie saisonnière, sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité, du détail des estimations locatives concernant leur immeuble et à formuler, le cas échéant, par écrit, leur réclamation auprès de la Commission de Révision.

Un délai d'un mois, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE**AVIS DE RECRUTEMENT**

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce se propose de recruter, à titre précaire et révocable :

Vingt agents temporaires, catégorie « E »
(Service actif des Douanes)

Les candidats doivent posséder la nationalité tunisienne depuis au moins 5 ans et être âgés de plus de 18 ans.

Ils doivent, en outre, posséder un degré d'instruction au moins égal au Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires.

Le choix s'exercera, de préférence, parmi les candidats ayant pris part activement à la Résistance ou ayant satisfait à leurs obligations militaires.

Les candidatures doivent parvenir dans un délai de 15 jours, à dater de la publication du présent avis, au Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce (Service du Personnel-Matériel), place du Gouvernement.

NEGOCIATION DES VALEURS MOBILIERES

Additif à la liste des intermédiaires agréés pour la négociation des valeurs mobilières en Tunisie, publiée au Journal Officiel du 27 mars 1956.

(Application des dispositions du décret et de l'arrêté du 23 avril 1945 (24 djoumada I 1365))

En exécution des dispositions du décret et de l'arrêté du 23 avril 1945 (24 djoumada I 1365), relatifs à la négociation des valeurs mobilières en Tunisie, la personne morale ci-dessous énumérée est habilitée à exercer, à compter du 1^{er} novembre 1959, son activité d'intermédiaire sur le territoire de la République Tunisienne :

— La Banque Arabe, à Tunis.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS**AVERTISSEMENT D'ENQUETE**

(Exécution du décret du 30 mai 1922
(3 chaoual 1340))

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports va faire procéder à la pose de supports en vue de la construction de la ligne 15 KV., Gabès-El-Hamma et dérivation Chenini.

Le tracé de cette ligne indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports, restera, pendant trois jours à partir de la publication du présent avertissement au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, déposé au Gouvernorat de Gabès, où les intéressés pourront en prendre connaissance et déposer leurs observations ou réclamations.

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODOES

(Décret du 27 mars 1919)
modifié par décret du 30 décembre 1925

Avis au public

A.E.C. N° 1203

Le public est informé que, par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 27 juin 1959, M. Rachid Drira, demeurant à Sfax, 13, avenue Habib-Bourguiba, agissant pour le compte de M. Sadok Abdelmoula, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à la Manouba, sur la route du Kef, au Km. 6, un établissement, classé de 2^e catégorie, consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations, que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Tunis-Banlieue ou le Président de la Municipalité de la Manouba, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans, annexés à la demande, seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

A.E.C. N° 1377

Le public est informé que, par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 22 octobre 1959, M. Ghali ben Taïeb ben Ghadbi, demeurant à Den-Den, agissant pour son compte, sollicite le renouvellement de l'arrêté d'autorisation M/N° 109 du 6 mars 1957, en vue d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Den-Den, rue Mohamed-Ali, un établissement, classé de 2^e catégorie, consistant en une vacherie-étable.

Toutes les réclamations, que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Tunis-Banlieue ou le Président de la Municipalité de la Manouba, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans, annexés à la demande, seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

A.E.C. N° 1393

Le public est informé que, par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 28 octobre 1959, M. Mohamed ben El Hadj MBarek El Mékachar, demeurant à Kalaâ-Kebira,

agissant pour son compte, sollicite le renouvellement de l'arrêté d'autorisation M/N° 68 du 16 février 1957 d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Kalaâ-Kebira (Gouvernorat de Sousse), un établissement, classé de 2^e catégorie, consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations, que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Sousse ou le Président de la Municipalité de Kalaâ-Kebira, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans, annexés à la demande, seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

A.E.C. N° 1399

Le public est informé que, par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 29 octobre 1959, M. Alaya ben Salah ben Afia, demeurant à Kalaâ-Kebira, agissant pour son compte, sollicite le renouvellement de l'arrêté d'autorisation M/N° 96 du 6 mars 1957 en vue d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Kalaâ-Kebira (Gouvernorat de Sousse), un établissement, classé de 2^e catégorie, consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations, que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Sousse ou le Président de la Municipalité de Kalaâ-Kebira, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans, annexés à la demande, seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

A.E.C. N° 1400

Le public est informé que, par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 30 octobre 1959, M. Hédi ben Ali Zitouni, demeurant à Djemmal, agissant pour son compte, sollicite le renouvellement de l'arrêté d'autorisation M/N° 565 du 23 novembre 1955 en vue d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Djemmal (Gouvernorat de Sousse), un établissement, classé de 2^e catégorie, consistant en une huilerie à traction animale.

Toutes les réclamations, que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Sousse ou le Président de la Municipalité de Djemmal, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans, annexés à la demande, seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION DECADAIRE

ACTIF	Au	
	10 Novembre 1959	
Encaisse-or.....	1.255.201,156	
Disponibilités à vue et à court terme hors Tunisie.....	30.136.732,764	
Moins value sur avoirs en francs résultant de la dévaluation du franc.....	3.822.267,892	
Compte courant postal.....	91.750,968	
Créances sur l'état résultant du transfert du privilège.....	1.954.019,883	
Effets escomptés :		
Effets sur la Tunisie.....	1.797.541,114	} 2.156.928,460
Effets sur la Zone Franc.....	323.316,234	
Effets de mobilisation de crédit à moyen terme.....	36.071,112	
Avances à 30 jours sur effets publics.....	975.600,000	
Effets en cours de recouvrement.....	520.959,722	
Immeubles, matériel et mobilier.....	1.009.824,282	
Matériel d'émission transféré par le Trésor.....	332.660,317	
Comptes d'ordres et divers.....	1.239.722,196	
PASSIF	43.495.667,640	
Billets en circulation.....	29.542.600,500	
Monnaies en circulation.....	1.202.120,479	
Comptes du Gouvernement Tunisien.....	8.266.786,861	
Comptes courants des banques et établissements financiers.....	1.251.657,961	
Autres engagements à vue.....	478.498,922	
Capital.....	1.200.000,000	
Comptes d'ordres et divers.....	1.554.002,917	
	43.495.667,640	

ERTIFIÉ CONFORME AUX ÉCRITURES :

Le Gouverneur,
HÉDI NOUIRA.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 57.148

GOUVERNORAT DE BIZERTE

Suivant réquisition N° 57.148, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 11 novembre 1959, Monsieur Mizouni ben Mansour ben Hadj Younès El Guerfali, Tunisien, agriculteur, demeurant à Bizerte, 33, avenue Hassen Ennouri, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Demnet El Henech », consistant en terre de culture, située à Faroua, cheikhat des Louata, Gouvernorat de Bizerte, Justice cantonale de Bizerte d'une contenance de 75 ares environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Jouhra V »;
- b) Qu'elle est la propriété des :
 - 1° Requérant pour 2/13^{es};
 - 2° son frère Hadj Tijani, pour 2/13^{es};
 - 3° leur frère, Chérif, pour 2/13^{es};
 - 4° leur frère Mohammed, pour 2/13^{es};
 - 5° leur frère Habib, pour 2/13^{es};
 - 6° leur frère Mahmoud, pour 2/13^{es};
 - 7° leur sœur Nefissa, veuve de Kacem ben Mohammed Tébourbi, pour 1/13^e,

tous Tunisiens, demeurant à Bizerte;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : la piste;

A l'Est et au Nord : Hadj Ali Kchouk;

A l'Ouest : les héritiers Allala Sfai.

Nota. — L'immeuble correspond à la sous-parcelle 14 a exclue de la réquisition N° 55.314.

REQUISITION N° 57.149

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 57.149, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 11 novembre 1959, Monsieur Cohen Albert d'Isaac Jeune, Tunisien, tailleur, demeurant à Sousse, avenue Habib Bourguiba, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Isaac-Sousse », consistant en un magasin, située à Sousse, Place Farhat Hached, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Sousse, d'une contenance de 36 mètres carrés.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Isaac Sousse I »;

b) Qu'elle est sa propriété;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au Nord-Est : le Titre Foncier N° 12.784;

Au Sud-Est : Ameur Ben Chérifa;

Au Sud-Ouest : Place Farhat Hached;

Au Nord-Ouest : Moatti.

Nota. — L'immeuble surplombe une galerie appartenant à la Municipalité de Sousse.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DU CAP-BON

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Barkatiz Mohamed, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Barlerin », dont l'immatriculation a été demandée par M^{lle} Barlerin Raymonde, Marie, Louise, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 26.701, déposée le 24 octobre 1956 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 30 octobre 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 17 juin 1958. La propriété bornée consiste en trois parcelles com-

plantées et deux puits, d'une contenance dénoncée de 4 ha., 60 a., 98 ca., mais qui est en réalité de 1 ha., 31 a., 93 ca.

L'immeuble se trouve situé à Oued Souhil, à 3 kilomètres environ au Nord-Ouest de Nabeul, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Parcelle 1 :

Au Nord-Est : T. 30.428.

Au Nord-Ouest : T. 30.428.

Au Sud-Ouest : Oued Souhil.

Au Sud-Est : Oued Souhil sur partie, puis le T. 25.835.

Parcelle 2 :

Au Nord-Ouest : Héritiers Farhat M'Barek.

Au Nord-Est : Ahmed ben Salah Ayad.

Au Sud-Est : Hamida ben M'Hamed Skendaji sur partie, puis Bent Ezzemni.

Au Sud-Ouest : Une piste.

Parcelle 3 :

Au Nord-Ouest : Un chemin et au-delà Mohamed Zeg-dène.

Au Sud-Ouest : Un chemin et au-delà Queder Ecroumani et Charles Dumas.

Au Sud-Est : T. 30.428.

Au Nord-Est : Oued Souhil.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois, fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Nabeul, le Gouverneur du Cap-Bon ou le Président du Tribunal Immobilier, à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. May Jacques, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « El Hayatte », dont l'immatriculation a été demandée par M. M'hamed ben Salah, pour le compte du habous Djedidi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.719, déposée le 15 décembre 1956, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 25 décembre 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 15 septembre en partie, complantée d'oliviers, et renfermant des constructions et un puits, d'une contenance dénoncée de 20 hectares environ, et celle résultant du bornage est de 23 ha. 32 a.

L'immeuble se trouve situé à Henchir Bir El Bouita, cheikhat de Bir-Bou-Regba, en bordure de la route G.P. n° 1, à proximité de la borne kilométrique 63, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Nord-Est : Sadok Djedidi;

Nord-Ouest : Sadok Djedidi;

Sud-Est : la route G.P. n° 1;

Sud-Ouest : Sadok Djedidi sur partie, Piste dite « Trik-El-Haïk », et au-delà Réq. 26.626.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), de Nabeul, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. Ayachi Mohamed, Arpenteur assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Domaine d'Oued Souhil », dont l'immatriculation a été demandée par M. Dumas Charles Gabriel, au nom de la Société des Orangeries de Nabeul, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 26.786, déposée le 4 septembre 1957 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 10 septembre 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 20 novembre 1958. La propriété bornée consiste en terres de cultures et des plantations d'orangers récentes, comprenant des puits,

d'une contenance dénoncée de 6 ha-64 a. 00 ca, celle résultant du bornage est de 6 ha. 80 a. 29 ca.

L'immeuble se trouve situé à Oued Souhil, près de Nabeul, Gouvernorat du Cap Bon, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Parcelle 1 :

N.O. : T. 30.428 et Salah Belkhite;

N.E. : Un chemin et au-delà Hamda Chaâbani et Gacem Garès;

S.E. : Héritiers Béchir Zine et T. 30.428;

S.O. : T. 30.428.

Parcelle 2 :

N.O. : Chemin de Choukafia;

N.E. : T. 30.428;

S.E. : T. 30.428;

S.O. : Ahmed ben Dahmani El Gharbi.

Parcelle 3 :

N.O. : Ahmed ben Dahmani El Gharbi;

N.E. : Chemin du Djebel B. Romdhane;

S.E. : Chemin de Choukafia;

S.O. : Ahmed ben Dahmani El Gharbi.

Parcelles 4 et 5 :

N.O. : Nasria Lassoued, Héritiers Khemaïs Mestiri, Héritiers Zagdan et Kader Erroumani;

N.E. : Un chemin d'accès, Réq. 26.701, T. 30.428 et Mohamed Amlallah;

S.E. : Chemin de Choukafia et au-delà T. 30.428;

S.O. : Nasria Lassoued, Nasria Khelil et Khemaïs Mestiri;

Parcelle 6 :

N.O. : Khemaïs ben Mohamed Khelil et Héritiers Mohamed Erroumani;

N.E. : Héritiers Maouia Zagdan;

S.E. : Khemaïs ben Mohamed Khelil;

S.O. : Héritiers Mohamed Erroumani et Khemaïs ben Mohamed Khelil.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Nabeul, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

4. — Suivant procès-verbal dressé par M. May Jacques, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Yasmina 82 », dont l'immatriculation a été demandée par M. Sadok ben Mohamed, dit Ammar ben Othman, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.931, déposée le 20 mai 1959, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 26 mai 1959.

Les opérations ont été closes définitivement le 15 septembre 1959. La propriété bornée consiste en un jardin plantée d'arbres fruitiers, d'une contenance dénoncée de 0 ha. 50 a., mais qui est en réalité de 0 h. 41 a. 62 ca.

L'immeuble se trouve situé à Beni-Khalled, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Un chemin;

A l'Est, au Sud et à l'Ouest : La Réq. 24.170.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), de Nabeul, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BEJA

5. — Suivant procès-verbal dressé par M. Kaffel Abdesselem, Adjoint-Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Henchir Sidi M'hamed Dallal », dont l'immatriculation a été demandée par M. Ahmed ben Salah ben Ali Tannech, pour le habous Dallal, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.946, dé-

posée le 25 novembre 1957, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 3 décembre 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 29 juin 1959. La propriété bornée consiste en terre de labour, plantée de quelques oliviers, d'une contenance dénoncée de 300 ha., mais qui est effectivement de 173 ha. 65 a. 20 ca.

L'immeuble se trouve situé à Biadha, cheikhat du Klakh, Gouvernorat de Béja, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Nord : T. 175.232, l'Oued Arkou et au-delà le T. 175.211;

Est : T. 175.211 et T. 175.212;

Sud : T. 175.235, Amor ben Djemâa El Kéfi et consorts et Mohamed ben Amara El Kilaï et consorts;

Ouest : T. 175.232.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tébourouk, le Gouverneur de Béja ou le Président du

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE-ENQUETE

GOUVERNORAT DU KEF

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Najib Mokadem, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage enquête de la propriété appelée : « Forêt domaniale de Sidi Amara II », dont l'immatriculation a été demandée par M. le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, pour l'Etat, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 54.312, déposée le 7 janvier 1949, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 18 janvier 1949.

Les opérations ont été closes définitivement le 30 octobre 1959. La propriété bornée consiste en bois et broussailles, d'une contenance dénoncée de 1.162 ha. (mil cent soixante deux hectares). Après bornage, elle est de 504 ha. 87 a. (cinq cent quatre ha. quatre vingt sept ares).

L'immeuble se trouve situé à 6 km. environ au Sud-Est du Marabout de Sidi Jid, Gouvernorat du Kef, délégation de Siliana, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Nord : Mohamed ben Salah ben Fredj El-Kehili et consorts et le T. 14.424;

Ouest : Réq. 53.465;

Sud : Salah ben Amara ben Kheder et consorts, Hédhili ben Sadok ben Ali ben Saad El Henzeli et consorts;

Le présent avis fera courir le délai de trois mois fixé par l'article 6 du décret du 4 avril 1890, pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Siliana, Gouvernorat du Kef ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Bouchrara II », située à Sidi-Fathallah, à un kilomètre de Djebel-Djelloud, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.867, par M. Khemaïs ben El Hattab, au nom de son épouse et sa sœur, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 17 décembre 1959, par M. Mustapha Ayachi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Haouat Essegghir II », située à El-Kabbaria, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.902, par M. Moktar ben Hassine El Hanrouni dit El Haouat, en qualité de propriétaire,

sera effectué le 17 décembre 1959, par M. Mustapha Ayachi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, au terminus de l'ancien tramways de la Cagna.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Gader », située au cheikhat de Oued Guellat, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 57.107, par M. Gader ben Salem ben El Mahjoub Er Riahi, en qualité de propriétaire, sera effectué le 18 décembre 1959, par M. Bouraoui ben Ali, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Ghars Essaada », située au Cheikhat de Sidi-Bennour, Délégation

de Mokuine et Ksar-Hellal, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 57.114, par M. Brahim ben Mohamed, en qualité de propriétaire, sera effectué le 17 décembre 1959, par M. Bouraoui ben Ali, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Massouda », située à Hiboune, cheikhat de la banlieue de Mahdia, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 57.115, par M. Ali ben Mohammed ben Hadj Salem et sa sœur Khadija, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 19 décembre 1959, par M. Bouraoui ben Ali, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.*

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

J.O.R.T. du Mardi 17 Novembre 1959

Cabinet de M^e Gaston SMAJA, avocat à la Cour de Cassation, 65, rue Mokhtar Attia, Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

D'UN IMMEUBLE

s/s à Saint-Henri (Banlieue de Tunis), rue Jean Baptiste Coupin, n° 24, consistant en une parcelle de terre de 149 m², n° 158, du plan de lotissement du titre n° 45.990 et faisant actuellement l'objet du titre foncier « L'Orangerie 11 », n° 45.991.

Sur ce terrain se trouve édiflée une villa entièrement clôturée par un mur haut; elle prend accès dans la rue par un portail métallique. Elle comprend deux pièces, débarras, cuisine et w.c. couverts en terrasse avec perron d'accès à gauche dans le jardin et ouverture à l'arrière. Petites dépendances couvertes en tuiles. Jardin d'agrément avec pergola.

Le logement est occupé par les héritiers de feu Mohamed El Arbi ZAHNI, qui ne justifient d'aucun titre locatif.

Date de l'adjudication le mardi 15 décembre 1959, à neuf heures du matin, par devant le Tribunal de Première Instance de Tunis, séant au Palais de Justice de ladite ville, boulevard Farhat Hached.

Le cahier des charges est déposé au Greffe.

Pour renseignements, s'adresser au Cabinet de M^e Gaston SMAJA, 65, rue Mokhtar Attia.

Mise à prix : Cent dinars.

N° 1.019.

DEUXIEME AVIS

D'un acte s.s.p. en date, à Tunis, du 19 octobre 1959, enregistré à Tunis A.C.I., le 21 octobre 1959, Série Bis, Vol. 706, C. 97, aux droits de 8 D. 270, déposé au Greffe du Tribunal de Tunis, le 30 octobre 1959, il appert que Madame MARINO Caterina a vendu à M. FARHAT BEN AMOR EL AZZABI le fonds de commerce d'épicerie, sis à la Manouba, Cité Cohen.

Les oppositions seront reçues chez Maître BOUBLIL Jules, avocat, à Tunis, 8 bis, rue des Maltais, dans les vingt jours de la présente insertion.

N° 1.040.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte sous seing privé, en date, du 21 octobre 1959, enregistré à Tunis, le 28 octobre 1959, sous le n° 706, case 204, Monsieur Moïse Benmussa, a vendu à Monsieur Néjib Kchouk, le

fonds de commerce de bijouterie, sis à Tunis, rue d'Espagne, n° 2.

Les oppositions sont reçues en le Cabinet de Maître Farid BOURQUIRA, 11, avenue Habib Thameur, Tunis, dans les 20 jours qui suivront le présent avis, à peine de forclusion.

N° 1.042.

DEUXIEME INSERTION

AVIS N° 127/1

Les héritiers de feu Aïcha bent Hadj Hamda Ennaassani, qui sont ses enfants Mustapha, Hassouna, Tayeb, Fatma, Halima et Manoubia, dite Esseyda, issus de son union avec son mari feu Miloud Bou-Diaf, demeurant à Tunis, 79, rue El-Hafir, portent à la connaissance du public qu'ils sont propriétaires (le garçon recevant une part égale à celle des deux filles) de la totalité d'un jardin connu sous le nom de « Saniet-Ennaassani », situé dans la zone de cultures de la Marsa. Gouvernorat de Tunis et Banlieue et ayant pour limites : Au Sud : la route conduisant à la mer de Gammarth; à l'Est : un benchir dénommé de la forêt domaniale; au Nord : « Saniet El-Ghaar », appartenant à Ras-saa; à l'Ouest : « Saniet Bou-Azza », appartenant aux héritiers de Mohamed Bou-Azza et consorts, renfermant trente trois oliviers, dont quinze vieux et le reste jeunes, soixante-dix amandiers, cent soixante figuiers, trente six rangées de géranium, une maison construite en voûte et des gorbis, d'une superficie d'un hectare et demi environ.

Qu'ils ont égaré le titre de propriété de ce jardin et qu'ils désirent faire dresser une « Outika », établissant leurs droits.

En conséquence, quiconque a des prétentions ou un titre à faire valoir, il devra les soumettre à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, dans un délai de soixante dix jours à compter de la date de la troisième insertion.

Fait, le 2 rabia II 1379 et le 22 octobre 1959.

Le Président,

Signé : illisible.

Le 22 octobre 1959.

Suit l'empreinte du cachet du Tribunal de Première Instance de Tunis.

N° 1.046.

VENTE**DE FONDS DE COMMERCE****DEUXIEME AVIS**

D'un acte s.s.p., enregistré à Tunis le 29 octobre 1959 et déposé au greffe

du Tribunal de Tunis le 3 novembre 1959, il appert que Madame SARZANA Marie, épouse FATTORI a cédé la totalité de son fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, Rue Caton N° 52, à Messieurs MOKTAR BEN MHENNI, MOHAMED BEN HADJ SALEM BEN MHENNI, ABDERAHMAN BEN JEMAA BEN MHENNI, demeurant à Tunis.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues au Cabinet de Maître Jules ASSOUS, 16, rue de Rome, dans les 20 jours qui suivront la publication du présent avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 1.048.

VENTE**D'UN FONDS DE COMMERCE****DEUXIEME AVIS**

Par acte s.s.p. en date à Tunis du 1^{er} octobre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 29 octobre 1959, Vol. 706 bis, Case 331, déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 31 octobre 1959, Madame PIFFAULT Julienne Alice a vendu à Monsieur AMOR BEN ALI BEN MOHAMED SALAH DEBBICHE, son fonds de commerce de librairie-papeterie-bibliothèque, sis à Tunis, 9, Avenue de Carthage.

Faire les oppositions entre les mains de Maître Henri FELLOUS, Avocat à Tunis, y demeurant, 8, rue des Belges, et ce, dans les vingt jours qui suivront la publication du présent avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 1.054.

DEUXIEME AVIS

Il résulte d'un contrat, en date du 20 octobre 1959, enregistré à Tunis, le 26 octobre 1959, Vol. 706, Case 166 Ter, que Monsieur SANTONI Antoine a vendu à Monsieur ABDERHAMANE HACHICHE le fonds de commerce de Café-Bar dit « BAR DU LIDO », sis à Tunis, 9, rue de Belgique.

Opposition entre les mains de M^e Gaston SMAJA, Avocat 65, Rue Mokhtar Attia, dans les vingt jours du présent avis.

N° 1.059.

VENTE**D'UN FONDS DE COMMERCE****DEUXIEME AVIS**

Par acte s.s.p., en date à Tunis, du 27 octobre 1959, enregistré à Tunis,

A.C.I., le 2 novembre 1959, vol. 706 I, case 276 et du 4 juillet 1959, enregistré à Tunis, le 16 juillet 1959, A.C.I., volume 704 I, case 41, déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 4 novembre 1959, Monsieur MILLAZZO Joseph a vendu à Monsieur Mabrouk ben Mohamed ben Rached EL MOKADEM, son fonds de commerce de Café « BAR DES OUVRIERS », sis à Tunis, à l'angle de la rue Al-Djazzira, n° 43, et rue de Crimée, n° 2.

Faire les oppositions entre les mains de Maître Meyer BELLITY, avocat à Tunis, y demeurant, 12, rue de Russie, et ce, dans les vingt jours qui suivront la publication du présent avis sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 1.061.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p., du 2 novembre 1959, enregistré à Tunis, le 3 novembre 1959, vol. 706, série ter, case 432, M. DIMECH Armand, demeurant à Tunis, 46, rue Sidi Khaddar, a cédé à M. Michel PECORARO, demeurant à Tunis, 19, rue Vieille, la totalité des droits qu'il possède dans un fonds de commerce de vins et liqueurs en gros, sis à Tunis, rue Sidi Khaddar, n° 46, qu'ils possèdent et font valoir en commun.

En conséquence de la cession sus-énoncée, la Société de fait ayant existé entre les sus-nommés se trouve dissoute de plein droit et le fonds appartient exclusivement à M. PECORARO Michel.

Deux exemplaires du dit acte ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 4 novembre 1959.

Faire les oppositions par acte extrajudiciaire entre les mains de M. PECORARO Michel, 46, rue Sidi Khaddar où domicile est élu par lui, dans les vingt jours au plus tard de la présente insertion, et ce, sous peine de forclusion.

N° 1.063.

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p., en date du 25 octobre 1959, enregistré à Tunis, le 4 novembre 1959, vol. 706 I, case 503, M. MIMOUNI Simon, a vendu à M. Brahim Ben JEMIA, son fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, rue Docteur Cassar, 3° immeuble.

Les oppositions seront reçues par M. Béchir HADDAD, 5, rue d'Espagne, à Tunis, dans les 20 jours qui suivront la présente insertion, sous peine de forclusion.

N° 1.066.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p., en date à Tunis, du 30 octobre 1959, enregistré à Tunis, le 2 novembre 1959, vol. 706 ter, case 369, aux droits de 30 d. 750, dont un exemplaire a été déposé au Greffe du Tribunal de Tunis, le 11 novembre 1959,

il appert que Monsieur BERREBY Elie, demeurant à Tunis, rue Lefebvre, n° 5, a vendu à Monsieur Youssef ben Messaoud GHARBI, demeurant à Bellevue, 7, rue du Centre, le fonds de commerce de vulcanisation et de vente de pneus, sis à Tunis, 8, rue de l'urquie, ensemble des éléments portés à l'acte.

Les oppositions seront reçues entre les mains de Maître Jules BOUBLIL, avocat à Tunis, 8 bis, rue des Maltais, dans les vingt jours du second avis, et où les parties élisent domicile.

Pour extrait.

N° 1.104.

En suite de transformation de statuts, de cession de parts résultant de trois contrats, en date à Tunis, du 2 janvier 1958, 9 mars 1959 et 26 octobre 1959, enregistrés à Tunis, A.C.I., le 10 juin 1959, vol 703 bis, case 184, et le 2 novembre 1959, vol. 706, série ter, cases 368 et 369, la société à responsabilité limitée « Etablissements NACCACHE et C^{ie} », au capital de 1.000 dinars, se continue entre Messieurs Alfred NACCACHE et Roger NACCACHE, chacun porteur de 100 parts de 5 dinars. Les dites cessions de parts ont été notifiées à la société sus-dite, suivant exploit de M. Ahmed BELLAGHA, en date du 12 novembre 1959.

Monsieur Roger NACCACHE est désigné comme seul gérant avec les pouvoirs les plus étendus pour contracter au nom de la société.

Deux exemplaires des sus-dits contrats ont été déposés, le 4 novembre 1959, au Greffe du Tribunal de Tunis.

Le gérant : Roger NACCACHE.

N° 1.105.

SOCIETE DES PEINTURES ET PRODUITS CHIMIQUES DU SUD TUNISIEN

Siège social : Sfax

Suivant décision collective des associés, en date du 26 octobre 1959, enregistrée à Sfax, le 27 octobre 1959, F° 31, n° 1.277, le siège social de la SOCIETE DES PEINTURES ET PRODUITS CHIMIQUES DU SUD TUNISIEN « S.P.E.S. », est transféré au 10, rue de Thyna, immeuble Muscat, à Sfax.

Pour extrait :

Le Gérant.

N° 1.106.

Par acte s.s.p., en date du 1^{er} octobre 1959, enregistré à Tunis, le 28 octobre 1959, volume 706 ter, case 226, il a été constitué une société à responsabilité limitée, entre Monsieur SCIARRA Vito, demeurant 2, rue Jean-Jacques Rousseau, Tunis, d'une part, et Monsieur DIPASCALE Giovanni, demeurant à Tunis, rue de Mars, dont le siège est à Tunis, 15, rue Larbi Zarrouk, ayant pour objet « TRANSPORT - DEMENAGEMENT - TOURISME ».

N° 1.107.

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société anonyme dite « SOCIETE DES DOMAINES DE CRETEVILLE », au capital de 130.000 dinars, dont le siège social est à Tunis, rue Sinan Pacha, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, audit siège social, pour le 5 décembre 1959, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur les comptes de l'exercice 1958-1959 et sur toutes les questions qui sont de la compétence des Assemblées Générales Ordinaires Annuelles.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.108.

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société anonyme dite « SOCIETE DES DOMAINES DE BELLI », au capital de 160.000 dinars, dont le siège social est à Tunis, rue Sinan Pacha, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, audit siège social, pour le 5 décembre 1959, à 11 heures, à l'effet de délibérer sur les comptes de l'exercice 1958-1959 et sur toutes les questions qui sont de la compétence des Assemblées Générales Ordinaires Annuelles.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.109.

MODIFICATION AUX STATUTS

Il appert du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 28 octobre 1959, dont deux exemplaires ont été déposés le 12 novembre 1959, au Greffe du Tribunal Civil de Première Instance de Tunis, que les actionnaires de la Société anonyme dite « UNION IMMOBILIERE DE SFAX » (UNISFAX), au capital de 15.000 dinars, ont décidé :

1° La modification des articles 7 (procédure en cas d'augmentation du capital), 15 (nombre des administrateurs), 17 (vacances d'administrateurs), 23 (conventions avec la société), 32 (mode de convocation des Assemblées), 33 (quorum des Assemblées) et 41 (époque de paiement des tantièmes) des statuts pour les mettre en harmonie avec les dispositions des décrets des 6 janvier et 30 août 1955.

2° La suppression des parts de fondateur et la modification en conséquence des articles 6, 41 et 45 des statuts.

3° La modification de l'article 38 des statuts (pouvoirs de l'Assemblée Générale Extraordinaire).

4° Le transfert du siège social du 15, rue d'Angleterre à Tunis, au 7, 9, rue Es-Sadikia à Tunis.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.110.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p., du 23 octobre 1959, enregistré à Tunis, A.C. 1^{er} bureau, le 5 novembre 1959, vol. 706 I, case 570,

M^{me} IRENE ARGAIN, épouse LAZARE GRINSTEIN, dûment autorisée par son mari, demeurant à Tunis, 24, rue du Caire, s'est désistée de ses droits éventuels à indemnité d'éviction, relatifs au fonds de commerce qu'elle exploitait, 8, avenue de Paris, sur l'enseigne « BAR LA PRESSE », à M. ALI MEHenni, Entrepreneur de Travaux Publics, 12 bis, rue de Russie.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites entre les mains de Maître BEN LALLOUNA, avocat, 19, boulevard Bab Menara, Tunis, dans les vingt jours de la seconde insertion, sous peine de forclusion.

N° 1.111.

PREMIER AVIS

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Il résulte d'un acte sous seings privés, en date à Bizerte, du 1^{er} septembre 1959, enregistré dite ville, le 28 octobre 1959, folio 71, case 396, déposé en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte, le 12 novembre 1959, que Monsieur GARCIA Manuel, a vendu, à Monsieur Mohamed ben Salah ben Mohamed BEN KHALFALLAH, un fonds de commerce lui appartenant, consistant en un restaurant exploité sous l'enseigne de « LA POSADA », situé à Bizerte, 23, rue de Philippeville.

Les oppositions seront reçues entre les mains de Monsieur Mohamed ben Salah ben Mohamed BEN KHALFALLAH, 23, rue de Philippeville, à Bizerte, dans les vingt jours qui suivront la parution de la deuxième insertion du présent, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 1.112.

SOCIETE POUR LA DIFFUSION DES ARTICLES MENAGERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 dinars

Siège social :

2, rue d'Albanie, Tunis

Augmentation de Capital et Modification des Statuts

Il résulte d'un procès-verbal, en date à Tunis, du 2 novembre 1959, enregistré dite ville, le 9 novembre 1959, volume 706, série ter, case 437, déposé en double exemplaire au Greffe de la Chambre Commerciale du Tribunal de Première Instance de Tunis, que Messieurs les membres associés de la « SOCIETE POUR LA DIFFUSION DES ARTICLES MENAGERS », se sont réunis au siège social, situé à Tunis, 2^e rue d'Albanie et ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

Augmentation de capital : Le capital social est augmenté de 2.000 dinars, résultant des apports de Messieurs MIMOUNI Maurice et ZBIROU Henri.

A la suite de cette augmentation, l'ar-

ticle 6 des statuts est modifié comme suit :

Apports : Monsieur ANKRY Robert, 1.000 dinars pour souscription de 200 parts de 5 dinars chacune ;

Madame SMADJA Jacqueline, 1.000 dinars pour souscription de 200 parts de 5 dinars chacune ;

Monsieur MIMOUNI Maurice, 1.000 dinars pour souscription de 200 parts de 5 dinars chacune ;

Monsieur ZBIROU Henri, 1.000 dinars pour souscription de 200 parts de 5 dinars chacune.

Capital social : 4.000 dinars représentés par 800 parts de 5 dinars chacune entièrement libérées.

Gérance : L'article 10 des statuts est modifié comme suit :

Monsieur ANKRY Robert est nommé Gérant de la Société, pour une durée de Une Année, renouvelable par tacite reconduction, à défaut de décision collective extraordinaire ordonnant modification du personnel de la Gérance.

Madame SMADJA Jacqueline est nommée Directrice Technique de la Société, pour la durée de Une Année, renouvelable par tacite reconduction, à défaut de décision collective extraordinaire ordonnant modification de l'article 10 des statuts.

Pour extrait.

N° 1.113.

SOCIETE IMMOBILIERE DE L'AVENUE CARNOT

Société anonyme
au capital de 8.750 dinars

Siège social :

Tunis, 7, rue de Sparte

Avis de Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Messieurs les actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'AVENUE CARNOT, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, à Tunis, 7, rue de Sparte, pour le 3 décembre 1959, à 8 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Dissolution anticipée de la Société par suite de fusion avec la Société Immobilière de Tunisie, Société anonyme au capital de 150.000 dinars (dont le siège social est à Tunis, 7, rue de Sparte).

Le texte des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée, est tenu dès ce jour, à la disposition des actionnaires, au siège social.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.114.

SOCIETE IMMOBILIERE DE L'AVENUE CARNOT

Société anonyme
au capital de 8.750 dinars

Siège social :

Tunis, 7, rue de Sparte

Avis de Convocation à l'Assemblée Générale

Les propriétaires des parts de fondateur de la SOCIETE IMMOBILIERE

DE L'AVENUE CARNOT, sont convoqués en Assemblée Générale, au siège social, à Tunis, 7, rue de Sparte, pour le 3 décembre 1959, à 8 h. 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Dissolution anticipée de la Société, par suite de fusion avec la Société Immobilière de Tunisie, Société anonyme au capital de 150.000 dinars (dont le siège social est à Tunis, 7, rue de Sparte).

Le texte des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée, est tenu dès ce jour à la disposition des propriétaires, au siège social.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.115.

UNION FONCIERE ET IMMOBILIERE DE TUNISIE

Société anonyme
au capital de 25.000 dinars

Siège social :

Tunis, 7, rue de Sparte

Avis de Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Messieurs les actionnaires de l'UNION FONCIERE ET IMMOBILIERE DE TUNISIE, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, à Tunis, 7, rue de Sparte, pour le 3 décembre 1959, à 9 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Dissolution anticipée de la Société, par suite de fusion avec la Société Immobilière de Tunisie, Société anonyme, au capital de 150.000 dinars, (dont le siège social est à Tunis, 7, rue de Sparte).

— Modification de l'article 2 des statuts.

Le texte des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée, est tenu dès ce jour à la disposition des actionnaires, au siège social.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.116.

UNION FONCIERE ET IMMOBILIERE DE TUNISIE

Société anonyme
au capital de 25.000 dinars

Siège social :

Tunis, 7, rue de Sparte

Avis de Convocation à l'Assemblée Générale

Les propriétaires des parts de fondateur de l'UNION FONCIERE ET IMMOBILIERE DE TUNISIE, sont convoqués en Assemblée Générale, au siège social, à Tunis, 7, rue de Sparte, pour le 3 décembre 1959, à 9h. 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Dissolution anticipée de la Société par suite de fusion avec la Société Immobilière de Tunisie, Société anonyme, au capital de 150.000 dinars, (dont le siège social est à Tunis, 7, rue de Sparte).

— Modification de l'article 2 des statuts.

Le texte des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée, est tenu dès ce jour à la disposition des propriétaires, au siège social.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.117.

SOCIETE IMMOBILIERE DE TUNISIE

Société anonyme
au capital de 150.000 dinars

Siège social :
Tunis, 7, rue de Sparte

Avis de Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE DE TUNISIE, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, à Tunis, 7, rue de Sparte, pour le 3 décembre 1959, à 14 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Approbation provisoire de l'apport-fusion fait à la Société, par la Société Immobilière de l'Avenue Carnot (S.I.A.C.), Société anonyme Tunisienne au capital de 8.750 dinars.

— Approbation provisoire de l'apport-fusion fait à la Société, par l'Union Foncière et Immobilière de Tunisie (U.F.I.T.); Société anonyme Tunisienne au capital de 25.000 dinars.

— Augmentation du capital social en conséquence de ces apports.

— Nomination d'un Commissaire chargé d'apprécier la valeur des dits apports faits par la S.I.A.C. et l'U.F.I.T., ainsi que des charges et avantages qui en sont la représentation.

— Modifications à apporter aux statuts, comme conséquence des apports-fusions ci-dessus désignés.

Le texte des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée, est tenu dès ce jour à la disposition des actionnaires, au siège social.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.118.

PREMIER AVIS

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

D'un acte s.s.p., enregistré à Tunis, le 12 novembre 1959, et déposé au Greffe du Tribunal de Tunis, le 16 novembre 1959.

Il appert que Monsieur EDOUARD SBERRO, a cédé la totalité de son fonds de commerce de confection-tailleur à l'enseigne « VETEMENT CHIC », sis à Tunis, 25, rue Es-Sadikia, à Monsieur CLAUDE ASSUED, demeurant à Tunis.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues au Cabinet de Maître Jules ASSOUS, 16, rue de Rome, Tunis, dans les 20 jours qui suivront la publication du deuxième avis, sous peine de forclusion.

N° 1.119.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p., du 7 novembre 1959, enregistré à Tunis, le même jour, vol. 706, case 634. M. Paul AGIUS, demeurant à Tunis, 22, rue des Maltais, a vendu à M. Fredj ben Brahim TRABELSI, demeurant à Tunis, 31, avenue Marcelin Berthelot, sous la condition suspensive du transfert au nom de celui-ci de la licence de boissons, le fonds de commerce de Café Bar, à l'enseigne « BAR SAINT HUBERT », sis à Tunis, 22, rue des Maltais.

Faire les oppositions par acte extrajudiciaire au plus tard dans les 20 jours qui suivent la seconde insertion, sous peine de forclusion, entre les mains de M^e J. NIZARD, avocat à Tunis, 16, rue des Tanneurs.

N° 1.120.

Cabinet de Maître TEWFIK BEN CHEIKH, avocat à la Cour de Cas- sation, 8, rue des Belges, Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière
D'UN IMMEUBLE

Objet du titre foncier « Villa de la Mosaïque », n° 87.520, sis à Carthage (Banlieue de Tunis), en bordure de la route n° 31, de Tunis à Carthage, d'une superficie de huit ares vingt sept centiares, renfermant des constructions, à simple rez-de-chaussée, comprenant trois maisons d'habitation, un garage, et un local à usage de four à pains et de boulangerie.

Les locaux, objet de la boulangerie, du four, et du magasin de vente, sont occupés par Monsieur Ali DRIDI, propriétaire du fonds de commerce de boulangerie et ce moyennant un loyer de 15 dinars par mois.

Une seconde maison d'habitation comprenant une entrée, cinq pièces, cuisine et W.C., est occupée par Monsieur Ali ben Ahmed HAMMAMI, moyennant un loyer de 10 dinars par mois.

Une troisième maison d'habitation indépendante est occupée par l'une des propriétaires, comprenant trois pièces, cuisine, un petit débarras, un cabinet de toilette.

L'immeuble est desservi par l'eau et le courant, lumière et force motrice.

L'adjudication aura lieu, le Mardi 12 janvier 1960, à neuf heures du matin, à l'audience des Cries du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Poursuivant : La Minoterie Semoulerie Modèle de Sidi Fathallah, dont le siège social est à Tunis, 19, rue Es-Sadikia.

Partie saisie : Consorts MICALE, demeurant à Carthage, en présence de MM. DHAOUI et KAROUÏ, syndics de la faillite Veuve MICALE.

Mise à prix : 1.500 dinars.

Les frais et droits en sus.

Pour plus amples renseignements s'adresser en le Cabinet de Maître Tewfik BEN CHEIKH, 8, rue des Belges à Tunis, et pour prendre communication du cahier des Charges, au Greffe du Tribunal, où il est déposé.

N° 1.121.

PREMIER AVIS

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p., en date du 9 novembre 1959, enregistré à Tunis, le 10 du même mois, vol. 706, série ter, case 457, Monsieur Roger CORDINA, demeurant à Tunis, avenue Jean-Jaurès, n° 59, a vendu à Madame Marie MAIMOUNE, épouse Abraham BERREBI, demeurant à Tunis, 23, rue Ben Senieur, le fonds de commerce, connu sous le nom de « Salon de coiffures pour hommes », situé à Tunis, avenue de Ghana, n° 38.

Faire opposition entre les mains de l'acquéreuse, dans les vingt jours qui suivront la deuxième insertion, sous peine de forclusion.

N° 1.122.

Les actionnaires de la SOCIETE TUNISIENNE D'OUTILLAGE, au capital de 24.000 dinars, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mardi 15 décembre 1959, à dix heures, au siège social, 31, avenue de Carthage à Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Approbation éventuelle des comptes, bilans, pertes et profits, inventaires clos, le 31 décembre 1958.

— Approbation éventuelle du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire.

— Destination des bénéfices.

— Quitus éventuel aux administrateurs.

— Nomination du Commissaire aux comptes et détermination de sa rémunération.

— Don aux Administrateurs de l'autorisation prévue par l'art. 40 de la loi du 24 juillet 1867.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.123.

TRIBUNAL DE COMMERCE

Faillites et Règlements Judiciaires

Extrait du Registre de Commerce et Publicités faites
à la « Presse » et « Al Amal »
du 14 novembre 1959

Jugement d'admission au règlement judiciaire

En date du 7 novembre 1959

Othman Triki, 29, rue Sidi-Mahrez, Tunis.

Juge Commissaire : M. A. Malki.

Administrateur : M. Karoui.

C. P. : 21 mai 1959.

Jugement de résolution de concordat

En date du 10 novembre 1959.

Société Emile Sfez et C^{ie}, 3, rue M'hamed-Ali.

Juge Commissaire : M. A. Malki.

Administrateur : M. A. Dhaoui.

C. P. : 4 mars 1954.

Avis du dépôt au Greffe

Etat de répartition

Faillite : Ets. Fernand Grosjean.

N° 1.124.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Vendredi 20 Novembre 1959**

Cabinet de Maître Jean GUEYDAN, avocat à la Cour de Cassation, 13, rue d'Angleterre, à Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie-immobilière

EN UN SEUL LOT**DE TROIS IMMEUBLES**

situés à Tunis, avenue Mahmoud Bourguiba, N°s 34, 36, 38, objet du titre foncier 14.401.

L'adjudication aura lieu le mardi 15 décembre 1959, à neuf heures du matin, à l'audience des saisies-immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, séant au Palais de Justice de la dite ville, sis boulevard Farhat-Hached.

Les poursuites sont exercées, sous la constitution de Maître Jean GUEYDAN, avocat près la Cour de Cassation.

A la requête de la BANQUE DE TUNISIE, société anonyme, dont le siège est à Tunis, 3, rue Es-Sadikia.

A l'encontre de Madame PY (Alexandrine, Constance), Veuve GIROU et de Madame GIROU (Marie, Amélie), veuve SAVARY (Georges, Alexandre), demeurant à Tunis, 36, avenue Mahmoud Bourguiba.

Et en exécution d'un commandement-saisie du 26 mai 1959, enregistré et inscrit sur le titre foncier, le 22 juillet 1959.

DESIGNATION DES IMMEUBLES

Une propriété immatriculée, dénommée « GIROU DEUX », objet du titre foncier N° 14.401, située à Tunis, 34, 36 et 38, avenue Mahmoud Bourguiba.

Elle consiste en un terrain d'une superficie de 1.018 mètres carrés environ sur lequel se trouvent édifiés :

1° Un immeuble comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages avec terrasse et buanderies, contenant plusieurs appartements et un hangar à usage de distillerie; il porte le N° 34 de l'avenue Mahmoud Bourguiba;

2° Un petit immeuble comprenant un rez-de-chaussée et un étage, portant le N° 36 de la même avenue;

3° Un immeuble comprenant une cave, entresol et premier étage, formant l'angle de l'avenue Mahmoud Bourguiba, N° 38, et de la rue de Roubaix.

MISE A PRIX

Outre les clauses et conditions du cahier des charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix de TROIS MILLE DINARS, ci..... 3.000 Dinars

Les frais de poursuites, ceux de vente et l'émolument global d'adjudication en sus.

S'adresser :

Pour plus amples renseignements et visites, en le Cabinet de Maître Jean GUEYDAN, avocat, 13, rue d'Angleterre, à Tunis.

Et pour prendre communication du cahier des charges, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il a été déposé le 21 août 1959.

N° 1.041.

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p., du 24 octobre 1959, enregistré à Tunis, A.C. 2°, b., le 31 octobre 1959, n° 752, Monsieur Simon SEKNAZI (ou SEKNADJI), « Balle-roy », demeurant à Tunis, 5, rue des Belges, a cédé à M^{me} Paulette HAOUZI, épouse Victor BESSIS, demeurant à Tunis, 14, rue Lafayette, son droit au bail du local, sis à Tunis, 5, rue des Belges.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une cession de fonds de commerce, les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites, à peine de forclusion, dans les vingt jours du présent avis, entre les mains de M^e TKIAR, 8, rue des Belges, Tunis.

N° 1.070.

DEUXIEME AVIS**VENTE****D'UN FONDS DE COMMERCE**

Suivant acte s.s.p., en date du 21 octobre 1959, enregistré à Tunis, le 3 novembre 1959, sous le n° 706, case 451, M^{me} Madeleine Augustine DUVAL, demeurant à Tunis, 49, rue Lieutenant Hadi Sekik, a vendu à M. Chadli CHEBIL, commerçant, demeurant à Tunis, 18, rue Al-Djazira, le fonds de commerce à usage de torréfaction de café, installé à Tunis, 59, rue Al-Djazira.

Les créanciers du dit fonds de commerce, que les créances soient exigibles ou non, devront sous peine de forclusion, faire opposition par actes extra-judiciaires dans les 10 jours du présent avis entre les mains de Maître BOUDALY, avocat à Tunis, 56, rue des Selliers.

Pour extrait.

N° 1.072.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte sous seing privé en date à Tunis, du 31 octobre 1959, enregistré à Tunis, (A.C.I.), le 4 novembre 1959, vol. 706, série I, case 508, aux droits de 23 dinars 320 millimes, Monsieur VASCHINI Vincent, épiciier, demeurant à Mégrine-Côteaux, a vendu à Monsieur Béchir ben Hadj Ali Chaabane, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Mégrine-Côteaux, rue de Berry, son fonds de commerce d'épicerie sis à Mégrine-Côteaux, rue de Bourgogne.

Les oppositions devront être faites, à peine de forclusion dans le délai de vingt jours, à compter de la publication du présent avis, entre les mains de Maître Maurice ZERAH, à Tunis, 63, rue Mokhtar Attia.

Pour extrait :

Signé : Maurice ZERAH.

N° 1.075.

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p., en date du 29 octobre 1959, enregistré à Tunis, le 4 novembre 1959, sous le n° vol. 706 I, case 511, M. Felix Maruani, a vendu à MM. Kharrat Abdessalem, Mohamed, Tahar et Hadi, un fonds de commerce de confection et tissus, sis à Tunis, 8, avenue de France, et dénommé « A LA BELLE FERMIERE ».

Les oppositions doivent être faites entre les mains de M^e ALOULOU Abderahmen, avocat à Tunis, 4, rue d'Angleterre, dans les vingt jours qui suivront le présent avis, sous peine de forclusion.

N° 1.080.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p., en date du 5 novembre 1959, enregistré à Tunis, le 6 novembre 1959, vol. 706, case 412, M. Camilleri Nicolas, a vendu à M. Hadi Bennys, un fonds de commerce de garage pour automobiles, sis à Tunis, 50, rue de Marseille.

Les oppositions doivent être faites entre les mains de l'acheteur, dans les vingt jours du présent avis, sous peine de forclusion.

N° 1.081.

DEUXIEME AVIS

Par s.s.p., du 4 novembre 1959, enregistré à Sousse, A.C., le 5 novembre 1959, vol. 328, n° 74, M. Lucien Eskenazy, a vendu à M. Charles Eskenazy, son fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie, sis à Sousse, 10, rue Ali Belahouane.

Sous peine de déchéance et de forclusion, les oppositions doivent être faites, entre les mains de M. Charles Eskenazy, 10, rue Ali Belahouane dans les 20 jours du présent avis.

N° 1.084.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p., en date à Tunis, du 24 octobre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 11 novembre 1959, vol. 706, série ter, case 499, M. Hssine ben Ali Makhlouf, a vendu à M. Sadok ben Hadj Hamouda ben MIMOUN, le fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, 67, rue Bab-El-Khadra.

Les oppositions devront être faites entre les mains de M. Tahar El HADJAM, 8, rue de la Valette, Tunis, dans les 20 jours qui suivront le deuxième avis, sous peine de forclusion.

N° 1.125.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p., en date à Tunis, du 3 novembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 10 novembre 1959, vol. 706, série I, case 674. M. Mohamed Taieb ben Ali EL GATOUFFI, a vendu à M. Abas ben Ismaïl BEN YOUNES, le fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, 10, rue Ibn Khaldoun.

Les oppositions devront être faites entre les mains de M. Amor ben Mohamed EL GATOUFFI, commerçant, à Djebel Kharouba, route de Nassen, dans les 20 jours qui suivront le deuxième avis, sous peine de forclusion.

N° 1.126.

PREMIER AVIS

Suivant acte sous seing privé en date à Tunis, du 9 novembre 1959, enregistré A.C.I., le 10 novembre 1959, vol. 706 ter, case 458, Monsieur MAAREK Léon Youda, a vendu à Monsieur Mustapha FARHAT, demeurant à Tunis, rue de l'Alfa, n° 29, le fonds de commerce de tailleur, qu'il exploite à Tunis, 48, rue Bab-El-Khadra.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours qui suivront la deuxième insertion, entre les mains de Maître André SCEMAMA, avocat, 63, avenue Habib-Bourguiba, Tunis, sous peine de forclusion.

N° 1.127.

DISSOLUTION DE SOCIETE

Suivant contrat en date du 22 octobre 1959, enregistré à Tunis, le 24 octobre 1959, vol. 706 bis, case 245, la société en nom collectif « BELLAISCH ET GOZLAN », dont le siège est à Tunis, 60, rue Mokhtar-Attya, (ex. rue de Corse), formée suivant acte s.s.p., en date du 5 août 1922, enregistré à Tunis, le 22 août 1922, n° 71, et ayant pour objet le commerce de matériaux de construction, a été dissoute.

L'actif social purement immobilier a été attribué aux associés, chacun au prorata de ses droits.

Le passif social restant dû a été pris en charge par les associés solidairement et chacun au prorata de ses droits sociaux.

Deux exemplaires du contrat ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

N° 1.128.

ACCUMULATEUR TUNISIEN
« NEJMA »

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 dinars

Siège social :
48, rue Lavagerie, à Tunis

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 28 octobre 1959, enregistrée à Tunis, le 12 novembre 1959, vol. 706, case 561, les démissions de Messieurs Ettore FIORENTINO et Jamil BEN SALEM, ont été acceptées et Madame BERGLIOT FABER a été nommée seule gérante de la société.

Deux extraits de la décision ont été régulièrement déposés au Greffe du Tribunal Commercial de Tunis, le 6 novembre 1959.

Pour extrait.

N° 1.129.

Etude de M^e Albert KARILA, avocat à la Cour de Cassation, 5, rue Hanon, Tunis.

PREMIER AVIS

Suivant s.s.p., enregistré à Tunis, le 11 novembre 1959, vol. 706, série I, case 703, et déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, Madame Anne Marie PAOLI, a vendu à M. NABARRA Georges, son fonds de commerce de pharmacie, sis à Saint-Germain, connu sous le nom de « PHARMACIE DE SAINT GERMAIN ».

Faire les oppositions, à peine de forclusion, entre les mains de la société PHARMACO, 25, rue de Malta Srira, à Tunis, dans les 20 jours qui suivront la publication du deuxième avis.

N° 1.130.

Etude de Maître M'hamed MAKNI, avocat à Sfax.

VENTE
 aux enchères publiques
D'UN IMMEUBLE

Poursuivant : M. Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, demeurant à Tunis, élisant domicile au Bureau du Receveur de l'Enregistrement à Sfax et en l'étude de M^e M. Makni, avocat à Sfax.

Partie saisie : Hadj Hamda Belgaroui. En vertu d'un jugement rendu par la Haute Cour de Tunis, le 10 août 1957, sous le n° 123.

L'immeuble, dont s'agit a été saisi par commandement-saisie de M. Mahmoud Khrouf, huissier-notaire à Sfax, en date du 4 juin 1959, enregistré.

Il sera procédé à la vente d'un immeuble, situé sur la route de Mahdia km. 2, comprenant une villa et un jardin clôturé en maçonnerie.

La villa se compose de six pièces, une cuisine, une salle de bain, deux garages, W.C., buanderie.

Le dit immeuble fait l'objet du T.F. n° 250.064, « Villa Max ». Il a pour limites :

Sud : Route de Mahdia,

Est : Villa,

Nord : Spitéri,

Ouest : Chemin.

L'adjudication aura lieu, le samedi 9 janvier 1960, à 9 heures du matin, à l'audience des Cries du Tribunal de Première Instance de Sfax, séant au Palais de Justice de la dite ville.

Mise à prix : Sept Cents dinars.

Outre frais et émoluments.

Pour plus amples renseignements s'adresser :

1° Au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, où est déposé le cahier des charges.

2° En l'étude de M^e M. Makni, avocat, demeurant à Sfax, 5, rue Habib-Thameur.

Le Défenseur-poursuivant,

Signé : M'hamed Makni.

N° 1.131.

PREMIER AVIS
VENTE
D'UN FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p., du 30 octobre 1959, enregistré à Tunis, le 12 novembre 1959, vol. 706, série ter, case 372, M. ANASTASI Luigi, demeurant à Gènes, Via del Camoscio, 24, représenté par sa mère M^{me} NOTO Joséphine, épouse ANASTASI Vincent, demeurant à Tunis, 5, rue de Suisse, a vendu à M. REBAI ben Belgacem ben Hamadi ben Taieb, demeurant à Tunis, 11, rue Sidi Younès, le fonds de commerce d'Hôtel dénommé « HOTEL DU PHENIX », qu'il exploitait, 5, rue de Suisse, à Tunis.

Faire les oppositions entre les mains de M. AMANTE Joseph, 14, rue de Grèce à Tunis.

N° 1.132.

Les actionnaires de la Société « VALIRON ET C^{ie} TUNISIE », sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le Samedi 5 décembre 1959, à onze heures, au siège social, 24-26, avenue Cheikh Abdelaziz Thaalbi.

Ordre du jour

— Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.

— Approbation des comptes de l'exercice 1958-59 et quitus à donner.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.133.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p., du 18 septembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 1^{er} octobre 1959, vol. 705 ter, case 535, déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, il appert que Madame GUELI Marie, a vendu à Monsieur Mohamed Salah EL GAFSI, demeurant à Marsa Plage, 15, rue de la Plage, la totalité du fonds de commerce de débit de boissons, dénommé « BAR MICHEL », sis à Tunis, 62, avenue de Carthage.

Les oppositions devront être faites par acte extra-judiciaire, à peine de forclusion, dans le délai de vingt jours, à compter de la deuxième publication du présent avis entre les mains de Maître Charles TAIEB, avocat à la Cour de Cassation, 8, Place du 7 Mai 1943, à Tunis.

N° 1.134.

AVIS

Suivant acte s.s.p., du 1^{er} novembre 1959, enregistré le 10 novembre 1959, M. SULTAN Georges, a cédé ses parts dans la S.A.R.L., « S.U.C.A. », dont le siège social est à Tunis, 2, rue d'Alger, à M^{me} BRAMI Lizzi, épouse HAS-SID CATALAN Gilbert, aux conditions prévues dans ledit acte de cession.

Pour extrait.

N° 1.135.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p., en date du 13 juin 1959, enregistré à Gafsa, le 23 juin 1959, folio 18, n° 75, il résulte que la **COMPAGNIE DES PHOSPHATES ET DU CHEMIN DE FER DE GAFSA**, Service des Exploitations Minières, a donné en gérance libre à Monsieur **TAKALI René** qui accepte, le commerce désigné sous le nom de « **ECONOMAT DE REDEYEF** ».

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites entre les mains de la **COMPAGNIE DES PHOSPHATES ET DU CHEMIN DE FER DE GAFSA**, Service des Exploitations Minières, à Metlaoui, dans les vingt jours qui suivront le second avis, à peine de forclusion.

N° 1.136.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p., en date du 22 octobre 1959, enregistré à Gafsa, le 2 novembre 1959, folio 34, n° 138, il résulte que la **COMPAGNIE DES PHOSPHATES ET DU CHEMIN DE FER DE GAFSA**, Service des Exploitations Minières, a donné en gérance libre à Monsieur **Mahmoud ben Ahmed ben Mohamed GHORBAL** qui accepte, le commerce désigné sous le nom de « **ECONOMAT DE MOULARES** ».

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites entre les mains de la **COMPAGNIE DES PHOSPHATES ET DU CHEMIN DE FER DE GAFSA**, Service des Exploitations Minières, à Metlaoui, dans les vingt jours qui suivront le second avis, à peine de forclusion.

N° 1.137.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOUSSE

Avis aux créanciers d'avoir à remettre leurs titres de créances dans la quinzaine

R. J. : Abdeljelil Marzouk, Sayada.
Administrateur : M. Béchir El Aroui, Sousse.

Avis du dépôt au Greffe des états de créances
R. J. : Taïeb et Hédi, dit Sadok Kenani, Akouda.
Administrateur : M. Béchir El Aroui, Sousse.

Le 16 novembre 1959.

N° 1.138.

AVIS

Par s.s.p., du 16 novembre 1959, enregistré à Sousse, A.C.I., le même jour, vol. 328, n° 119, la **S.A.R.L.**, dénommée « **ETABLISSEMENTS JULES FENECH** », dont le siège social est à Sousse, rue Alapetite, n° 10, a été dissoute avec effet du 10 août 1959.

M. **Jules FENECH** et M^{me} **Veuve Etienne DURAN**, ont été nommés liquidateurs, cette dernière comme mandataire de M^{me} **HORMO Angèle**, épouse **Paul COLONNA**.

N° 1.139.

PREMIER AVIS

Par acte à Tunis, du 16 novembre 1959, enregistré, le 17 du même mois, vol. 706, série ter, case 614, M. **Joseph CARUANA**, demeurant à Tunis, 4, rue El M'bazza, a vendu à Madame **BOUSSET (Jeanne-Raymonde)**, demeurant à Dermech, avenue Habib-Bourguiba, le fonds de commerce de Bonnetterie-Mercerie, sis à Tunis, 15, rue d'Algérie.

Faire les oppositions dans les 20 jours qui suivront le second avis, entre les mains de l'acquéreuse, et sous peine de forclusion.

N° 1.140.

PREMIER AVIS**VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE**

Suivant acte s.s.p., en date des 2 et 10 novembre 1959, enregistré à Tunis, le 14 novembre 1959, vol. 706 I, case 798, déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Gabès, Monsieur **AZAR LABI**, a vendu à Monsieur **KHLIFA BEN BRAHIM EL METOUI**, son fonds de commerce d'importation et de commerce en gros, sis à Gabès, avenue Habib-Bourguiba.

Faire les oppositions entre les mains de l'acquéreur, à l'adresse du fonds de commerce vendu, et ce, dans les 20 jours qui suivront la publication du deuxième avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 1.141.

SOCIETE IMMOBILIERE MASSICAULT

Société anonyme
au capital de 200 dinars
entièrement libérés

Siège social :
40, rue d'Isly à Tunis

Monsieur **Mohamed Hicham BEN AMMAR**, a établi, en qualité de fondateur, par acte sous seings privés, en date à Tunis, du 29 septembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 19 octobre 1959, volume 606 ter, case 81, les statuts d'une société anonyme, dont il a été extrait ce qui suit :

Objet : Achat, vente, construction et exploitation d'immeubles.

Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE MASSICAULT.

Siège social : 40, rue d'Isly à Tunis.

Durée : 99 ans, à compter de sa constitution définitive.

Capital social : 200 dinars divisés en 200 actions de 1 dinar chacune à souscrire et libérer en numéraire.

Administration : Conseil d'Administration composé de trois membres ayant les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la Société et la représenter vis à vis des tiers.

Déclaration de souscription : Monsieur **Mohamed Hicham BEN AMMAR**, a fait devant Monsieur le Receveur de l'Enregistrement, le 10 octobre 1959,

une déclaration, dont il résulte que les 200 actions constituant le capital social, ont été souscrites et libérées. Cet acte a été enregistré à Tunis, A.C.I., le 19 octobre 1959, volume 706 bis, case 82.

Assemblée Générale Constitutive : tenue le 20 octobre 1959, a décidé l'approbation des statuts reconnaissant la sincérité de la déclaration de souscription, nommé en qualité d'administrateurs :

— Monsieur **Mohamed Hicham BEN AMMAR**, Directeur de Sociétés, 40, rue d'Isly à Tunis;

— Monsieur **Mounir KEBAILI**, agriculteur, à Bou Naoura (Sedjoumi);

— Monsieur **Ahmed KEBAILI**, employé, 40, rue d'Isly à Tunis, a nommé enfin Monsieur **Tahar FRA-DJI**, 63, rue Bélisaire, en qualité de commissaire aux comptes.

Le procès-verbal de cette Assemblée a été enregistré à Tunis, A.C.I., le 26 octobre 1959, volume 706 bis, case 761.

Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration s'est réuni le 20 octobre 1959, et a nommé comme Président Directeur Général Monsieur **Mohamed Hicham BEN AMMAR**.

Cette délibération a été enregistrée à Tunis, A.C.I., le 6 novembre 1959, volume 706 bis, case 417.

Dépôts : Les statuts, la liste des actionnaires, l'expédition de la déclaration de souscription et le procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive, ont été déposés en double exemplaire, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 29 octobre 1959.

La délibération du Conseil d'Administration a été déposée, le 7 novembre 1959.

Pour extrait :

Le Président Directeur Général.

N° 1.142.

SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES PRODUITS TUNISIENS

« S.I.C.A.T. »

S.A.R.L. au capital de 1.000 dinars

CESSION DE PARTS — GERANCE

Par acte s.s.p., enregistré à Tunis, A.C.I., le 14 novembre 1959, vol. 706 I, case 790.

Cession par Monsieur **Robert PELLETIER** de la totalité des cinquante parts qu'il possède dans la dite Société (S.I.C.A.T.), de dix dinars chacune, à Messieurs **M'hamed Ali BEN AISSA** et le Docteur **Laroussi BEN AISSA**, dans les proportions suivantes :

Quarante parts à Monsieur **M'hamed Ali BEN AISSA**, dix parts à Monsieur le Docteur **Laroussi BEN AISSA**.

Gérance : M. **Robert PELLETIER**, cessant, à compter de ce jour, les fonctions de gérant, M. **M'hamed BEN AISSA** devient gérant unique de la dite Société.

Dépôt : Deux exemplaires de l'acte s.s.p., au Greffe du Tribunal de Première Instance, le 18 novembre 1959.

N° 1.143.

EN VENTE :

	PRIX		PRIX
Conventions Franco-Tunisiennes.....	1 Dinar.	Statut de la Fonction Publique.....	0 D, 075
Code de la Nationalité Tunisienne.....	0 D, 050	Régime des Pensions Civiles et Militaires.....	0 D, 075
Régime de Prévoyance.....	0 D, 250	Tableau de Concordance des Années Hégriennes et Grégoriennes.....	1 Dinar.
Abolition des Habous 1957.....	0 D, 050	Le Nouveau Tarif des Douanes.....	1 Dinar.
Abolition des Habous 1958.....	0 D, 015	Recensement général de la population 1956.....	0 D, 450
Loi Municipale.....	0 D, 060	Table des Matières Année 1957.....	0 D, 100
Loi Electorale.....	0 D, 050	Table Chronologique 1958 (1 ^{er} semestre).....	0 D, 060

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus).